

一、借贷关系认定

1. 采用固定标准计算回报的方式设立的合伙协议应认定为借贷性质..... 1
——李某1诉某矿山机械公司等民间借贷案
2. 村民小组公益筹资与民间借贷的交叉认定..... 5
——杨某甲诉某村民小组等民间借贷案
3. 典当合同与民间借贷的界定 11
——某典当公司诉赵某民间借贷案
4. 法定代表人个人借款给控股股东用于公司经营的款项的责任认定 16
——钟某某诉某房地产公司等民间借贷案
5. 父母婚内资助子女的款项性质认定 23
——朱某某诉王某民间借贷案
6. 合伙背景下资金往来构成借贷关系的认定 31
——赵某诉尹某民间借贷案
7. 合伙投资款合意转化为借款的借贷关系认定，可引入“具体化责任转移”原理补充“合理说明”义务 37
——高某诉颜某民间借贷案

2 中国法院2025年度案例·民间借贷纠纷

8. 经营性机构假借资质从事放贷行为的认定	45
——某咨询公司诉蔡某某债权转让合同案	
9.“名股实债”类型的民间借贷纠纷应如何认定	48
——马某诉魏某、某公司民间借贷案	
10.“名为投资，实为借贷”担保责任的认定	53
——某经济合作社诉某农场公司等民间借贷案	
11. 棋牌室经营者现场向赌博人员出借款项不构成民间借贷不予返还	57
——王某某诉李某某民间借贷案	
12. 情侣恋爱期间的相互转账的性质认定	60
——潘某某诉倪某某民间借贷案	
13. 套取金融机构资金出借，民间借贷关系不成立	64
——谭某诉彭某、某幼儿园民间借贷案	
14. 虚拟货币流通的法律行为认定	70
——白某诉李某民间借贷案	
15. 职业放贷人的认定及职业放贷借款合同的效力	73
——莫某某诉梁某某等民间借贷案	
16. 转化型民间借贷的法律适用及认定标准	82
——周某诉杨某民间借贷案	
17. 自然人与法人之间投资行为与借贷行为的辨析	86
——蒋某某诉某投资公司民间借贷案	

二、夫妻共同债务认定

18. 夫妻之间借款的认定标准	91
——冯某诉时某、陈某民间借贷案	

19. 婚姻关系解除后，作为出借人的夫妻一方就共有债权对善意第三人作出的免息承诺及于全部债权	97
——陈甲诉某运输公司民间借贷案	
20. 民间借贷关系的认定与夫妻共同债务的认定	100
——王某某诉叶某某、陆某某民间借贷案	
21. 配偶一方基于意思表示对夫妻共同债务追认的认定	108
——王某某诉游某某、周某某民间借贷案	
22. 事后追认型夫妻共同债务的正确认定	112
——姚某诉位某民间借贷案	
23. 运用穿透式审判思维认定夫妻共同债务	116
——汪某某诉蒋某民间借贷案	
24. 对共同生产经营型夫妻共同债务的认定	120
——唐某诉肖某、陈某民间借贷案	
25. 对“受益型夫妻共同债务”的认定	124
——罗某诉某管理公司等民间借贷案	
26. 夫妻共同借款的合意推定	130
——黄某诉王某某、齐某某民间借贷案	
27. 夫妻一方对享有支配权和使用权的己方账户内转入的大笔转账 未尽审慎义务的，依法应当认定为夫妻共同债务	134
——唐某甲诉刘某某、曹某甲民间借贷案	

三、借款主体认定

28. 借款人通过配偶名下公司还款的性质认定	138
——王某1诉王某2等民间借贷案	

4 中国法院2025年度案例·民间借贷纠纷

29. 成年限制民事行为能力人签订的借款合同经法定代理人追认，应当被认定为有效 141
——张某诉康某甲等民间借贷案
30. 刑事判决认定实际借款人构成非法集资等犯罪时借款主体及合同效力的认定规则 147
——陶某某诉孟某某民间借贷案
31. 民间借贷关系中表见代理行为的审查认定 151
——马某诉某建设公司、张某民间借贷案
32. 委托人行使介入权不以受托人披露第三人为限 157
——李某某诉孙某某等民间借贷案

四、债务偿还认定

33. 出借人基于不法原因出借的借款不受法律保护 162
——冯某诉李某某、许某某民间借贷案
34. 多笔债务清偿顺序的认定标准 166
——杨某某诉许某甲、许某乙民间借贷案
35. 分公司负责人违法以公司名义对外担保，债权人未尽到必要审查义务担保合同无效 170
——邱某甲等诉何某等民间借贷案
36. 公司清算组对债权进行核定是诉讼的前置程序 175
——廖某某诉某漆业公司、庄某某民间借贷案
37. 借款人的借贷行为被认定构成犯罪，民间借贷合同并不当然无效 179
——石某某诉梁某民间借贷案

38. 借款用于偿还违法债务的效力认定及法律后果	182
——雷某诉王某民间借贷案	
39. 民间借贷套取金融机构借款转贷无效的清算返还规则	188
——李某诉刘某某民间借贷案	
40. 骗取贷款案中借款合同和担保合同的效力认定	192
——某银行诉孙某甲等民间借贷案	
41. 同一债权多重转让时受让人的受偿顺序应依据有效通知债务人 的先后顺序予以确定	203
——欧某诉李某甲、郑某某民间借贷案	
42. 以物抵债后可否就原债权主张权利	209
——王某诉信某民间借贷案	
43. 债权人要求抵押人将抵押权登记在受托的第三人名下, 不影响 债权人抵押权的实现	214
——笪某某诉曹某某民间借贷案	
44. 债务人未积极履行以物抵债协议的, 债权人有权请求债务人履 行旧债务	219
——贺某等诉某投资公司、汤某某民间借贷案	

五、利息与违约金认定

45. 关于民间借贷预扣高额“砍头息”的认定和处理	228
——许某某诉陈某某、刘某民间借贷案	
46. 民间借贷中主张利息差额是否构成重复诉讼的认定	234
——滑某某诉韩某某、董某某民间借贷案	

47. 借款中介不能实际独立于借贷合同之外的，其所收取的“融资服务费”应作为还款予以认定 239
——陈某某诉某科贸公司等民间借贷案

六、债权转让与债务承担

48. 保证人出具承诺还款性质的文件，应认定为债务加入 244
——戚某某诉林某甲等民间借贷案
49. 法定代表人以公司名义加入债务的效力认定 249
——甲公司诉乙公司、丙公司民间借贷案
50. 继承人放弃财产继承权并不当然导致继承人丧失遗产管理权 255
——冉某某等诉刘某某民间借贷案
51. 机关法人违法担保且与债权人均有过错时承担不超过债务人不
能清偿部分的二分之一的赔偿责任 260
——某村委会诉甲公司等民间借贷案
52. 债务加入与一般保证并存时二者责任顺序的认定 263
——李某某诉马某某等民间借贷案

七、证据与时效

53. 民间借贷中款项交付第三人的认定思路 267
——黄某甲诉黄某乙、吴某民间借贷案
54. 被告以录音证据证明不存在真实借贷关系的审查 271
——徐某诉洪某某民间借贷案

55. 闭合型循环转账形成的交易记录不应作为认定借款实际交付的证据	276
——杨某某诉周某甲、吴某某民间借贷案	
56. 民间借贷的成立要件及无借条时的举证责任分配	282
——胡某某诉张某某民间借贷案	
57. 债权请求权诉讼时效期间起算的规则展开及诉讼时效期间届满的效力认定	285
——霍某甲诉赵某甲、赵某乙民间借贷案	

一、借贷关系认定

1

采用固定标准计算回报的方式设立的 合伙协议应认定为借贷性质

——李某1诉某矿山机械公司等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区崇左市扶绥县人民法院(2023)桂1421民初1239号民事
判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：李某1

被告：某矿山机械公司、李某2、李某3、李某4

【基本案情】

某矿山机械公司系有限责任公司(自然人独资),李某2为该公司法定代表人。2021年5月,李某1与某矿山机械公司签订《协议书》约定:(1)李某1向某矿山机械公司投资20万元作为矿山基础设施费;(2)某矿山机械公司按某矿业公司在某矿区方解石厂每个月的矿石生产出库总量,按每吨0.5元向李

2 中国法院2025年度案例·民间借贷纠纷

某1支付投资报酬，每个月月底结清；(3) 结算方式以每车的出货磅单为准；(4) 李某1投资期限为1年，到期退还本金20万元，协议自行解除；(5) 某矿山机械公司不按时结算支付款项给李某1，属于某矿山机械公司违约，某矿山机械公司必须全额退还李某1投资款，并支付协议总价30%的违约金。某矿山机械公司与李某2同时在协议书上盖章、签字确认，后李某1向李某2银行账户转账20万元。《协议书》履行期间，某矿山机械公司与李某1以某矿区部分出矿量进行投资收益的结算。2021年12月，李某1、何某某与李某3、李某4签订《借款合同还款(债务加入)协议书》约定：因某矿业公司的原因李某1与某矿山机械公司签订的《协议书》实际上已不能履行，李某3、李某4承诺承担李某2、何某某和李某1的借款人民币40万元的连带还款责任。《借款合同还款(债务加入)协议书》签订后，李某2向李某1归还了5万元。《协议书》到期后某矿山机械公司未退还李某1的20万元投资款。李某1于2023年4月19日起诉至广西壮族自治区扶绥县人民法院，提出如下诉讼请求：(1) 某矿山机械公司偿还尚欠李某1的借款本金20万元及借款利息；(2) 李某2、李某3、李某4对上述债务承担连带偿还责任；(3) 某矿山机械公司、李某2、李某3、李某4共同承担因起诉而产生的律师代理费11600元；(4) 李某2、李某3、李某4共同承担诉讼费用。某矿山机械公司辩称与李某1存在合伙经营矿山的关系，不存在借贷关系。李某1系自主作出投资表示，有权享受投资回报，也应承担投资风险。

【案件焦点】

1. 李某1与某矿山机械公司之间是合伙合同关系还是民间借贷关系；2. 李某1主张李某2、李某3、李某4对上述债务承担连带偿还责任有无事实和法律依据。

【法院裁判要旨】①

广西壮族自治区扶绥县人民法院经审理认为：合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。本案中，从李某1与某矿山机械公司签订的《协议书》约定看，李某1向某矿山机械公司支付20万元后，收益是采用固定标准计算回报的方式，双方在协议书中未就投资风险作约定，同时约定不按时结算支付款项的相关违约责任。李某1、何某某与李某3、李某4于2021年12月签订的《借款合同还款（债务加入）协议书》将该笔欠款确认为借款，并就利息及归还期限作了明确约定。应认定双方之间法律关系的性质是“名为投资，实为借贷”。

李某2作为某矿山机械公司的法人，以个人银行账号收取李某1的转款，通过自己的微信账号向李某1还款，且未能举证证明某矿山机械公司的财产独立于李某2个人财产，故李某2应当对某矿山机械公司的上述债务承担连带清偿责任。再从李某1、何某某与李某3、李某4签订的《借款合同还款（债务加入）协议书》及李某4向李某1结算部分某矿区出矿量来看，李某4的行为是在履行某矿山机械公司与李某1签订的《协议书》中第二条之约定。虽然《协议书》约定该20万元的退还期限是一年，但在《借款合同还款（债务加入）协议书》中明确记载因某矿业公司的原因《协议书》实际上已不能履行，各方才协商达成了《借款合同还款（债务加入）协议》。该协议没有违反法律规定，应受法律保护，各方应依约履行义务。该协议虽然没有李某2的签字，但是综合分析李某2、李某3和李某4之间身份关系的特殊性，以及李某2微信向李某1归还5万元时，李某1确认尚欠利息为17528元，李某2并未提出异议，应认定李某2对该协议是知晓并认可的。

广西壮族自治区扶绥县人民法院判决如下：

一、某矿山机械公司于本判决生效之日起十日内偿还李某1借款本金20万元及利息；

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

二、李某2、李某3、李某4对上述债务承担连带清偿责任；

三、某矿山机械公司、李某2、李某3、李某4赔偿李某1因本案支出的律师代理费11600元。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】①

合伙作为一项重要的民事制度，具有募集资金迅速、设立方便、经营灵活的特点，在市场经济中发挥着重要作用。根据《中华人民共和国民法典》第九百六十七条的规定，合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。根据该定义，合伙关系并不要求合伙人“共同经营”，仅出资不参与其他合伙事务的合伙人也是法律允许的。在这种情况下出资就成了合伙人的唯一义务，而民间借贷关系中出借人的义务是交付货币，这就造成了合伙关系与借贷关系极易产生混淆。这种混淆主要体现在两个方面：第一，在款项支付形式上，无论是合伙关系还是借贷关系，合伙人和出借人都需要向另一主体支付协议约定的款项。第二，在目的上，二者均表现为以获得收益为目的，合伙人以共同事业为手段，以追求收益为目的，而借贷关系中出借人亦是以交付本金为手段从而获得名为利息的收益。二者支付行为和获益目的形式上的相似导致了二者关系出现交叉并产生抽象交集，这也是“名为合伙，实为借贷”纠纷形式出现的原因之一。

合伙关系“共享利益、共担风险”特征最直接的体现就是参与利润分配和亏损承担，这也是合伙关系区别于借贷关系的关键因素。具体到本案中，李某1与某矿山机械公司签订《协议书》表明李某1的收益是采用固定回报的方式，并且有保底条款，某矿山机械公司经营的损失由其自行承担，李某1不承担损失，且无论经营情况如何，是否亏损，均按照约定标准计算收益，因此该协议更具有借款特征，后续李某1、何某某与李某3、李某4签订的《借款合同还款

①本书【法官后语】所涉法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

(债务加入)协议书》将该笔欠款确认为借款，并就利息及归还期限作了明确约定。该约定属于当事人之间基于债务所作出的合理安排，应为有效。

《中华人民共和国民法典》将合伙合同确定为有名合同体现了合作制度的重大价值。认定合伙关系是处理合伙纠纷的第一步，需综合考虑是否有合伙合同、是否出资、合伙事项是否开展等因素并注意区别合伙与其他法律关系才能更准确地认定合伙关系。以合伙合同的名义约定了出资义务，以固定回报率、固定分红率等概念约定利息，根据这样的约定出资人完全没有任何风险；在当事人之间只能成立借贷关系。

编写人：广西壮族自治区扶绥县人民法院 黄鹏飞

村民小组公益筹资与民间借贷的交叉认定

—— 杨某甲诉某村民小组等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

云南省曲靖市中级人民法院(2023)云03民终3477号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 杨某甲

被告(被上诉人): 某村民小组

被告: 张某某、宋某某、杨某乙、杨某丙

【基本案情】

杨某甲系某村民小组村民。为解决某村地名为窑冲头的土地滑坡问题，

2010年4月24日，某村民小组召开党小组、户代表会议讨论决定，向村民筹集借款修建挡墙，并约定月利息为1分，同时推选宋某某、杨某丙、张某某、杨某乙等5人为修建挡墙领导小组成员，负责协调修建挡墙的相关事宜。2010年5月6日，杨某甲向某村民小组交付了现金30000元，某村民小组出具《收据》1张给杨某甲。《收据》载明：“今收到杨某甲交来的窑冲头建设集资款叁万元整，每月按壹分利息付给；会计：杨某丙（印章），收款人：杨某乙（印章）、张某某（签名），收款单位：宋某某（印章）”。某村民小组先后向该村64户筹集借款780000元修建了挡墙。2023年3月18日，某村民小组召开党员、村民代表、户代表会议讨论决定，修建挡墙的集资借款参照2009年至2022年各年度的一年贷款利率计算，按每10000元支付利息6057元予以偿还。参与集资借款的64户中，55户均同意该清偿方案，并已清偿完毕。原告杨某甲不同意该清偿方案。

杨某甲诉请如下：（1）请求依法判令五被告向原告连带支付借款本金30000元及利息46977元，合计76977元（自2010年5月6日起至2023年5月22日止，按年利率12%计算利息）。（2）请求依法判令五被告向原告连带支付剩余利息（自2023年5月22日起至清偿之日止，按年利率12%计算利息）。（3）请求依法判令由五被告承担本案的诉讼费。

某村民小组、张某某、杨某丙答辩认为：集资是为解决窑冲头土地滑坡，经参会群众协商讨论并通过由村民共同筹钱建挡墙，每户筹钱10000元，以后产生效益以1分的利息付给村民，原告所诉的款项也应按群众会议讨论通过的方案退还，张某某、宋某某、杨某乙、杨某丙只是群众推选出来的项目办事人员不应对原告所诉款项承担责任。

【案件焦点】

1. 村民小组公益筹资行为应如何认定；2. 村民会议决议调整筹资款利率的行为是否有效。 ，

【法院裁判要旨】

云南省富源县人民法院经审理认为：本案的法律事实发生在《中华人民共和国民法典》施行前，应适用当时的法律、司法解释的规定。被告某村民小组于2010年5月6日按村民小组会议决议，向原告集资借款30000元，双方间形成合法有效的民间借贷关系。被告张某某、宋某某、杨某乙、杨某丙并非借款合同的借款人，某村民小组作为基层群众自治组织的延伸，亦无财产混同、人格混同的法律规定，故原告要求被告张某某、宋某某、杨某乙、杨某丙对借款承担连带清偿责任，没有事实与法律依据。杨某甲系某村民小组的村民，某村民小组向其集资借款30000元时，虽约定按1分的月利率支付利息，但该集资借款系用于解决本村民小组内土地滑坡问题，属于全村受益的公益事项。某村民小组也未从集资借款修建挡墙中获得利益，即使获益该收益也属于全体村民所有。某村民小组于2023年3月18日召开党员、村民代表、户代表会议讨论决定，修建挡墙的集资借款参照相应年度的一年贷款利率计算，按每10000元支付利息6057元予以偿还。参与集资借款的64户中，55户均同意该清偿方案，并已清偿完毕。故杨某甲集资出借给被告某村民小组的30000元，也应按照该偿还方案予以清偿。

云南省富源县人民法院判决如下：

一、被告富源县中安街道清溪社区某村民小组于本判决生效之日起十日内偿还原告杨某甲借款本金30000元，利息18171元，合计48171元；

二、驳回原告杨某甲的其余诉讼请求；

三、案件受理费862元(已减半收取)，由被告某村民小组负担。
杨某甲不服一审判决，提出上诉。

云南省曲靖市中级人民法院经审理认为：某村民小组于2010年4月24日召开党小组、户代表会议讨论决定，向村民筹集借款修建挡墙，并约定月利息为1分。符合法律规定，所形成的决定合法有效，对全体村民具有约束力，其中对于利息为1分的约定，系对村集体所有的财产作出的处分，对全体村民具有约束力。且该集资行为系为村公益建设而进行，集资款并非用于营利，具有

基层组织管理行为性质。被上诉人的决定作出后，上诉人杨某甲按照会议决定向被上诉人集资30000元，被上诉人按照会议决定向上诉人出具了收据。2023年3月18日，被上诉人召开党员群众会议，会议决定修建挡墙的集资借款参照相应年度的贷款利率计算，按每10000元支付利息6057元予以偿还，该会议亦符合上述法律规定，所形成的决议同样合法有效，对全体村民具有约束力，其中，对于利息的约定，系对村集体所有的财产作出的处分，同样对全体村民具有约束力。这与银行贷款具有本质的区别，上诉人作为本村民小组的一员，与村民小组整个集体之间的关系，并非单纯的平等主体之间的关系，还存在个人与集体之间的关系，作为个人应当尊重其所属集体依法作出的财产处理决定。因此，上诉人提出属于平等主体之间的约定等上诉理由不能成立。一审法院按照2023年3月18日被上诉人会议所形成的决议，判决被上诉人向上诉人支付借款本息合计48171元并无不当。

云南省曲靖市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、村级组织公益筹资与民间借贷交叉的问题

（一）村民公益筹资特征

村民小组或者村委会为兴办村民直接受益的集体生产生活等公益事业，可以开展筹资筹劳。筹资筹劳应遵循村民自愿、直接受益、量力而行、民主决策、合理限额的原则。本案某村民小组按照一事一议程序，为解决窑冲头的土地滑坡问题修建挡墙，符合公益筹资的特征。村民公益筹资往往具有无偿性，在经过村民民主议事程序决定后，对村民具有约束性。但在现实中，根据筹资数额的大小和村集体财务收支情况，也存在有偿筹资的情形。

（二）民间借贷特征

从涉案村民代表会议决议及筹资情况来看，此次筹资为有偿筹资，村民小组对各农户交付的集资款需还本付息，具有民间借贷的性质。

二、民事法律关系内部交叉时的处理

法律关系重叠常见于民刑交叉、行民交叉等，本案形式上属民事法律关系内部交叉，出现法条竞合、请求权竞合。从法理学角度讲，民事法律关系法条内部交叉或者竞合时，按照意思自治的原则，应当尊重当事人对法律关系的選擇。原告可以基于民间借贷主张权利，也可以基于侵害集体经济组织成员权益主张权益。但是，我们要从分析法律关系的实质入手，确定当事人诉争的问题本质。

村级集体经济组织的公益筹资行为有其特殊性：一是公益筹资应当经过一事一议程序；二是公益筹资用途特定，只能用于本集体经济组织的公益项目；三是筹资对象特定，筹资的对象为本村户籍在册人口或者所议事项受益人口；四是村级公益筹资是村级集体经济组织自我管理、自我服务的行为。村民既是公益筹资的出资人，也是直接受益人；村民小组作为接受资金的一方，仅是执行村民代表会决议，负责资金的筹集，不能从筹资行为中直接受益或者获利。村级公益筹资行为一旦经过民主议事程序决定后，对村民有直接的约束力。基于以上特点，村级公益筹资行为即使表现出还本付息的形式，与民间借贷也存在本质的区别。

此类纠纷形式上虽然具有民间借贷的特征，但其实质应为侵害集体经济组织成员权益纠纷。我们在审理此类案件时，如果按照当事人选择的民间借贷关系审理，不利于全案的审查，也不利于村民与村级集体经济组织之间利益的平衡，难以实现案件裁判法律效果和社会效果的统一。我们应当按照尊重村民自治兼顾村民合法权益保护的原则，平衡集体经济利益与村民个人利益，慎重审理此类案件。本案应充分尊重村民自治。《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十四条所列事项应为村民会议自治范围，人民法院对符合民主议事程序和法律规定的村民会议决议，应当予以尊重。村民自治不得与宪法、法律、法规和国家政策相抵触，不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的內容。村民自治与村民个人利益相冲突时，法院要寻求集体利益与成员利益的平衡。在没有重大利益失衡的情况下，应充分尊重村民自治。

三、本案的案由确定问题

村级公益筹资行为是否属于民事案件存在一定的争议。按照《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十四条之规定，村民小组或者村委会开展的筹资筹劳行为，属于村民自治范围事项，存在侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的内容时，应由乡、民族乡、镇的人民政府责令改正。结合农业部《村民一事一议筹资筹劳管理办法》的规定，筹资行为的主管部门为县级人民政府农民负担监督管理部门。这类筹资行为与村民集体经济组织成员的身份密不可分，存在管理与被管理的关系，属于村民自治的范畴，原则上并不属于法院传统民事案件的受理范围。

《中华人民共和国村民委员会组织法》第三十六条第一款规定：“村民委员会或者村民委员会成员作出的决定侵害村民合法权益的，受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销，责任人依法承担法律责任。”《中华人民共和国民法典》第二百六十五条规定了农村集体经济组织、村民委员会或者其负责人作出的决定侵害集体成员合法权益时，受侵害的集体成员可以向人民法院请求撤销。上述规定对集体经济组织成员权益的保护规定并不明确，特别是集体经济组织成员权益在实际中受到侵害的情形还普遍存在，仅适用撤销集体经济组织不当决定的方式尚不足以保护集体成员的合法权益。这些法律规定是对传统民事主体平等原则的突破，此类案件我们不应再拘泥于将主体平等作为受案依据。

相应地《民事案件案由规定》第四十四条设置了侵害集体经济组织成员权益纠纷。从狭义上看，这一案由仅适用于集体经济组织、村民委员会或者其负责人作出的决定侵害集体成员合法权益的情形。从广义上理解，侵害集体经济组织成员权益纠纷应当包括侵害集体成员就集体所有财产所享有的两种权益而引发的一切纠纷，从形式上看，既包括集体组织侵害集体成员权益的纠纷，也包括集体成员之间侵害权益的纠纷，还包括集体组织之外的组织或个人侵害集体成员权益的纠纷。原则上本案由下可以容纳集体成员权益受到侵害的一切民事纠纷。一审法院以民间借贷纠纷作为本案案由，但在裁判理由上选择了尊重村民小组民主自治；二审法院则在裁判理由上也选择了尊重村民小组民主自治，

但并未更改案由，都反映出法官目前对侵害集体经济组织成员权益纠纷这一案由在实践中还没有形成统一的认识，在选择时非常慎重。从有利于案件审理和准确定案的角度来讲，本案案由应定为侵害集体经济组织成员权益纠纷。

编写人：云南省曲靖市中级人民法院 孙树平

典当合同与民间借贷的界定

—— 某典当公司诉赵某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区田东县人民法院(2024)桂1022民再2号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(再审申请人): 某典当公司

被告(再审被申请人): 赵某

【基本案情】

赵某因资金周转需要，于2019年12月10日用其名下车牌号为桂LY×××东风牌小型轿车为质押物向某典当公司典当借款20000元。双方签订了《动产(机动车)典当借款合同》和《动产(机动车)典当质押合同》，双方约定以当金20000元为基数，从发放当金之日起算执行月综合费率2.5%。借款期限自2020年3月24日起至2020年9月23日止，并出具借条一张，后续多次续当。因赵某未能按时还款，某典当公司主张赵某偿还当金以及相应的利息。

【案件焦点】

某典当公司的返还当金以及按月综合费率2.5%支付利息的主张是否应当得到支持。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区田东县人民法院经审理认为：虽然赵某与某典当公司签订了《动产(机动车)典当借款合同》《动产(机动车)典当质押合同》，并且办理了动产当物的质押登记，但是某典当公司并未向赵某出具当票，且作为动产的当物桂LY×xx 东风牌小型轿车也没有交付给某典当公司占有保管，即当物质权没有依法成立。根据《典当管理办法》第三条之规定，某典当公司的发放借款行为不符合典当合同的法律性质和构成要件，应认定某典当公司与赵某之间成立“名为典当，实为借贷”的法律关系，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第三项的规定，确认某典当公司与赵某签订的《动产(机动车)典当借款合同》《借条》无效。关于当事人之间的借款合同无效后的处理。赵某基于无效合同取得某典当公司的20000元应当予以返还。因赵某于本案起诉前已返还某典当公司12500元，故被告仍须返还原告7500元。关于某典当公司主张的逾期还款利息及计算方式，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。但是，综合考虑当事人对于合同无效及未及时返还财产的过错程度，赵某逾期返还占有资金必然造成原告一定的利息损失，故法院支持某典当公司主张逾期付款利息，以7500元为基数，自起诉之日即2023年2月28日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR) 计算。

广西壮族自治区田东县人民法院一审判决如下：

一、赵某于本判决发生法律效力之日起十日内向某典当公司返还本金7500元，并支付自2023年2月28日起至付清之日止的利息(以7500元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)；

二、驳回某典当公司的其他诉讼请求。

某典当公司不服一审判决，因一审适用小额诉讼程序，故某典当公司向广

西壮族自治区田东县人民法院提起再审。

广西壮族自治区田东县人民法院经再审审理认为：根据《典当管理办法》第三条、第四十二条第二款之规定，2020年3月24日，赵某与某典当公司签订了《动产（机动车）典当借款合同》及《动产（机动车）典当质押合同》，将自己合法所有的车辆作为抵押物交付某典当公司占有保管、办理了动产质押登记、当行出具当票、赵某取得当金，双方主体适格，内容合法，当事人意思表示真实，双方的行为符合典当合同的法律性质和构成要件，本案典当合同于当天成立。2022年4月11日，赵某书面申请使用作为当物的车辆，某典当公司为了顺利收回借款及利息，出于善意将车辆返还赵某使用，该行为可视为双方实际解除典当合同，即日起双方转为民间借贷关系。某典当公司已收取的综合费用合计12500元合法，赵某仍须返还某典当公司20000元借款本金并支付逾期还款利息。结合本案实际，赵某应支付的逾期还款利息计算方式为，以本金20000元为基数，自2022年5月1日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算。

广西壮族自治区田东县人民法院判决如下：

一、撤销本院(2023)桂1022民初598号民事判决；

二、被申请人赵某向再审申请人某典当公司返还当金20000元，并支付自2022年5月1日起至付清之日止的利息[利息以20000元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍计算]；

三、驳回再审申请人某典当公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

典当法律关系的形成有着严格的形式与实质要求，必须符合《典当管理办法》的严格要求才能有效成立。因成立条件的严格，致使典当行在开展典当业务时存在许多不规范的行为，常常出现“名为典当，实为借贷”或“名为借贷，实为典当”等名不副实的情况。审判实践中，对典当合同与民间借贷的定性也值得我们注意：

一、典当成立的要件

判定典当关系是否成立，关键是对典当关系成立所必需的当票凭证等形式要件和对交付当物质押、办理抵押登记、发放当金、收取综合费等各项实质条件的审查。

典当关系成立的形式要件是双方的“当票”。《典当管理办法》第三十条第一款规定：“当票是典当行与当户之间的借贷契约，是典当行向当户支付当金的付款凭证。”到典当行进行典当，典当行与当事人形成典当合意，典当行在放款时必须向当户出具“当票”，并且当票背面必须附加当票须知，当票是证明典当关系的一个付款凭证，但当票仅系典当关系成立的一般形式要件，典当关系的成立还需要具备交付当物质押、发放当金、收取综合费等实质合同约定及履行内容等实质条件。

抵(质)押是典当法律关系成立或有效的前提，要求典当法律关系产生前必须存在适格的抵(质)押。质押的生效要件以动产移交为前提，若只是签订了典当合同，未实际交付当物，不符合《典当管理办法》第三条第一款“本办法所称典当，是指当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将其房地产作为当物抵押给典当行，交付一定比例费用，取得当金，并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为”之规定，典当关系不成立。

值得注意的是，没有当物，典当行向当户签发了当票并发放当金，或者双方签订了借款合同，典当关系不成立，双方之间的法律关系应该按民间借贷处理。

具体到本案，双方虽然签订了典当合同，当物为车辆，动产质押以交付为生效要件，车辆交付给典当行，此时双方的典当关系成立，但中途将车辆返还给赵某，则双方的典当关系解除，此时双方转为借款关系，某典当公司无权按典当的法律关系来主张相应权利。

二、典当法律关系与民间借贷的区分

一是民间借贷关系的主体是自然人、法人和其他组织，某典当行不属于经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构，但也可以作为民间借贷的

主体，其发放贷款引发的纠纷应按民间借贷处理。值得注意的是，虽然典当行可以作为民间借贷关系的法律主体，但仅限于其从事的是正常的企业间借贷，而不能从事经常性的借贷，以免扰乱正常的金融市场管理秩序。对于借款本金、最高利率标准、违约金等的计算，均应适用民间借贷的相关法律、司法解释予以确定。

二是在法律关系的内容上，典当关系是以当户的物为担保前提的，而民间借贷并不要求必须有担保，即使要求担保也并不限制借款人或者第三人的担保。典当法律关系具有特殊性，典当关系中既有债权债务关系，又有担保关系。只有两个法律关系均成立时典当关系才成立。典当的设立不以主债权的先行存在为条件，而是以“当物”是否存在且合法有效为前提，并以不动产在行政管理机关登记备案为设立条件。满足上述条件，借款关系才能形成实践中“当”的关系。典当的过程就是以实物作为担保条件，以借款为合同目的，将担保与借款统一起来的过程。而一般的物之担保借款法律关系是先有借款关系主合同，再有担保的从合同。典当在本质上也是质押借款的一种，为实现借款目的而将物品进行抵(质)押。

三、关于“名为典当，实为借贷”的借款利息如何认定

典当关系与借贷关系的费利内容并不相同。民间借贷可以约定有偿或无偿，在借款合同中，债权人仅能依法律规定的利率标准在一定幅度内收取利息；而典当借款以营利为目的，不存在无偿借款的情况，且典当不仅可以依标准收取相关利息，还能按规定的幅度收取典当综合费用，这种费率标准往往高于民间借贷的利息。

在审判实践中，值得我们注意的是，关于“名为典当，实为借贷”的类型案件，不排除部分当事人是假借典当纠纷案由来规避借贷高利审查，意图通过法院裁判使其借贷的高利合法化。虽然《典当管理办法》第三十八条对典当的利息及综合管理费用有上限规定，但是对综合管理费用的收取时限以及违约金的收取标准并无明确规定，同时《典当管理办法》系部门规章，虽可以作为司法裁判的参考依据，却不能作为司法裁判的直接依据。因此，对于该类案件，

在严格审查典当关系和民间借贷法律关系的区别条件基础上，对“名为典当，实为借贷”，尤其是存在保证担保以及当物未进行抵押、质押登记或未交付质物等情形的，不宜认定为典当关系，而应认定为民间借贷法律关系。

本案中，某典当公司与赵某虽然对作为当物的车辆在公安交警部门作了质押备案登记，且将案涉车辆交付给某典当公司，典当关系成立。后期某典当公司将案涉车辆交还给赵某，双方典当关系解除，此时某典当公司按典当合同中关于利息的约定主张月综合利率2.5%的利息无法律与事实依据。典当公司可以依据典当有关法律规定收取月综合费率，因其中包含典当公司对当物的保管，故其费率一般高于普通的借贷。

编写人：广西壮族自治区田东县人民法院 舒艳克

4

法定代表人个人借款给控股股东用 于公司经营的款项的责任认定

——钟某某诉某房地产公司等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省滁州市中级人民法院(2023)皖11民终246号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：钟某某

被告(被上诉人)：某房地产公司、缪某、薛某某

【基本案情】

2016年3月8日，钟某某与某房地产公司签订《合作开发协议》，合作开发天长市某房地产庄园二期某工程(以下简称某项目)。因某项目办理施工许可证需要，钟某某向案外人王某某借款1000000元并自己筹措资金。2016年8月29日，钟某某向市规建局缴纳了上述工程项目的城市配套费，两笔配套费款项分别为1040381元、305189元，共计1345570元。2016年8月25日、29日，缪某分别出具两张借条给钟某某，两张借条上均注明此款用于拿施工证。此款经钟某某催要未果，诉讼请求依法判决。另查明，钟某某自2016年3月8日至2016年10月17日，担任某房地产公司的法定代表人。

【案件焦点】

双方是否存在借贷关系。

【法院裁判要旨】

安徽省天长市人民法院经审理认为：借款合同是借款人向出借人借款，到期返还借款并支付利息的合同。本案中，钟某某向案外人借款用于其与某房地产公司合作开发的某项目办理施工许可证缴纳的城市配套费的行为，系为了合作开发项目支付的款项，钟某某此时也是某房地产公司的法定代表人，其行为代表的是某房地产公司。缪某出具借条的行为，钟某某当庭认可“我和缪某是合资开发，但是所有的缴款发票都要拿到公司报账，但是为了证明以后报账的需要，我叫缪某打了条据给我，以证明我为合伙投资了多少款项，便于以后清算”。由此可以认定，缪某出具的借条系便于以后双方清算的需要，钟某某与缪某之间既无借款合意也无相应的资金变动，不存在借贷关系。故钟某某要求缪某偿还借款及利息的请求没有事实和法律依据，法院不予支持。

安徽省天长市人民法院判决如下：

驳回原告钟某某的诉讼请求。

宣判后，钟某某不服上述判决，提起上诉。

安徽省滁州市中级人民法院经审理认为：民间借贷关系是自然人、法人和

非法人组织之间因进行资金融通而形成的法律关系，主要表现为出借人向借款人提供借款，借款人按期归还借款及约定利息等。而合伙法律关系最显著的特征是共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。本案中，案涉款项的两份借条均明确约定利息，并不具有共担风险的意思表达，而钟某某一审所述出具条据方便日后结算的内容，亦不能排除是为日后便于区分借款和投资款，一审认定案涉款项属于投资款不当，予以纠正。

关于钟某某主张案涉款项是某房地产公司股东缪某借款后用于公司开发项目，应由某房地产公司偿还款项，又由于某房地产公司系缪某及其妻子薛某某共同经营的公司，缪某、薛某某无法证明二人财产独立于公司，应承担连带责任。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《民间借贷规定》）第二十二条第二款规定：“法人的法定代表人或者非法人组织的负责人以个人名义与出借人订立民间借贷合同，所借款项用于单位生产经营，出借人请求单位与个人共同承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，案涉款项的借条上仅有缪某签字，无某房地产公司的印章，且借条出具时缪某仅是某房地产公司股东，钟某某系某房地产公司法定代表人，因此，钟某某要求某房地产公司承担还款义务的事实和法律依据不足，法院不予支持。又钟某某在本案中主张缪某及其妻子薛某某承担还款责任的事由是二人系无法证明财产独立于某房地产公司而应承担连带责任的公司股东，而该主张因钟某某请求某房地产公司承担还款责任的依据不足，在本案中亦不予支持。

安徽省滁州市中级人民法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

从经济层面上来说，民间借贷行为系市场经济条件下的典型高风险经济行为，从法律层面上来说，法定代表人或者非法人组织的负责人参与的民间借贷行为常引发争议。《民间借贷规定》第二十二条就法定代表人以及非法人组织的负责人订立民间借贷合同认定与处理作出相关规定。本文旨在通过对《民间借贷规定》第二十二条规定的规范分析，解决法定代表人借款控股股东用于公

司经营的款项的责任认定问题，厘清此类案件的审理要点，并结合债务加入行为、职务代理行为等类似行为进行分析认定。

一、企业法定代表人以个人名义出具借据的性质认定

(一) 合伙关系与民间借贷关系的区分认定

民间借贷关系是自然人、法人和非法人组织之间因进行资金融通而形成的法律关系，主要表现为出借人向借款人提供借款，借款人按期归还借款及约定利息等。而合伙法律关系最显著的特征是共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。^①在审判实践中，合伙人之间是共同出资还是民间借贷容易产生较大分歧，合伙人一方称另一方出资系合伙款项，而另一方则称此款项实为借款，应当根据证据裁判规则，按照“谁主张，谁举证”的原则，依据双方提出的证据来还原法律事实，综合合伙与民间借贷的各自特性进行定性，并按照合伙、民间借贷各自的法律规范处理。

本案中，关于合伙关系与民间借贷关系的认定问题，涉案款项的两份借条均明确约定利息，借条内容本身不具有共担风险的意思表达，在缪某未提出相反证据予以推翻的前提下，涉案法律关系认定为民间借贷法律关系更符合一般常理。同时，钟某某一审所述出具条据方便日后结算的内容，亦不能排除是为日后便于区分借款和投资款，单凭此证不足以认定本案构成合伙关系，一审法院认定涉案款项属于投资款不当，应当予以纠正。

(二) 清偿关系延伸至公司承担的认定方向

在企业法定代表人以个人名义产生借款纠纷的案件中，存在两种不同的观点。有观点认为，企业法定代表人以个人名义出具借据，应当根据合同相对性原则，严格按照借款凭证的主体和内容确定借款法律关系，认可借款人与出借人的主体身份。也有观点认为，受诉法院应当综合考虑各种因素，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据的证明力予以判定，进而以证据能够证明的案件事实为依据对企业法定代表人以个人名义产生借款纠纷的性质作出认定。

结合审判实践中复杂多变的案情细节，显然第二种观点更为合理。本案中，

^①张家麟：《民间借贷纠纷诉讼指引与实务解答》，法律出版社2014年版，第95~96页。

企业法定代表人以个人名义向公司控股股东出借款项，且未加盖公司印章的，本质上系企业法定代表人的个人借贷行为，但是能否将清偿关系延伸至公司承担，则涉及《民间借贷规定》第二十二条规定的具体适用问题。

二、《民间借贷规定》第二十二条的适用分析

（一）规范目的

基于法人的法定代表人以及非法人组织的负责人兼具自然人和代表人的双重身份，《民间借贷规定》第二十二条规定从合同主体结合资金用途的角度，对法人的法定代表人或者非法人组织的负责人对外签订的借款合同，对程序中的当事人确定以及实体上的责任主体作出规定。^①《民间借贷规定》第二十二条突破合同相对性的规范法理在于，在法律层面上，结合法定代表人或者负责人身份上的特殊性，其有权代表公司对外借款或者其个人履约能力有公司履约能力的背书加持，能够以此促成借款合同签订以及借款资金给付；^②而在实际操作层面上，法定代表人或者负责人可能实际控制公司账户，甚至公司账户资金与个人资金存在复杂的混同情况。

（二）用于公司经营的认定标准

借款用于公司经营的认定标准存在两个问题：一是如何具体认定款项用于公司经营；二是仅有法定代表人的签名，没有加盖公司印章，能否认定用于公司经营。笔者认为，法定代表人借款给控股股东用于公司经营的款项，公司对此是否应当承担清偿责任，应当从借款内容、借款形式、借款用途、实际用款人与实际还款人及其身份关系等多方面综合评判认定是否属于款项用于公司经营的情形。

本案中，从借款内容与用途来看，涉案两张借条上均注明此款用于拿施工证，且实际款项用于涉案项目办理施工许可证，可以认定用于公司经营。但是，涉案款项的借条上仅有缪某签字，无某房地产公司的印章，鉴于公司印章可以

^①最高人民法院民事审判第一庭主编：《最高人民法院新民间借贷司法解释理解与适用》，人民法院出版社2021年版，第328~329页。

^②《法律家》实践教学编委会主编：《民间借贷纠纷案例精选与参考适用》，人民法院出版社2018年版，第285页。

与法定代表人同时作用于公司意思表示，可以产生相互制约的效果，防止法定代表人滥用其法律地位进行有损于公司的意思表示，①借条出具时缪某是某房地产公司股东，钟某某系某房地产公司法定代表人，从企业与个人的内部关系来看，即便某房地产公司为借款的实际使用人和受益人，也不宜仅以此认定公司承担还款责任。

（三）实际控制人应视情况适用《民间借贷规定》第二十二条

法定代表人借款给控股股东，用于公司经营的认定问题，本质上是控股股东以个人名义借款，用于公司经营的认定问题。审判实践中，有观点认为，公司实际控制人具有影响公司决策的能力，行为效果类似于法定代表人，虽非法定代表人，但其行为效果超越了法定代表人，形成了代表公司行使法律行为的事实。也有观点认为，控股股东并非法定代表人或者非法人组织的负责人，不宜适用《民间借贷规定》第二十二条规定。笔者认为，基于《民间借贷规定》第二十二条的规范目的，控股股东等实际控制人能否适用该条规定，要结合借贷双方的身份关系、出借人所持股权份额、身份变更情况以及对公司的实际控制程度等进行综合评判。

本案中，同一公司内部法定代表人与控股股东之间不存在适用《民间借贷规定》第二十二条的信赖基础，即法定代表人钟某某明知或者应当明知控股股东缪某是否有权代表公司借款，其个人履约能力有无公司履约能力的背书加持。同时，钟某某在主张缪某及其妻子薛某某承担还款责任的事由是二人系无法证明财产独立于某房地产公司而应承担连带责任的公司股东，而该主张因钟某某请求某房地产公司承担还款责任的依据不足，在本案中亦不予支持。

三、法定代表人借款控股股东用于公司经营的审理要点及其他

（一）审理要点

在审理此类案件时，关键在于能否将公司一并纳入承担还款责任。首先，应当先就基础法律关系进行评判，主要是综合在案证据判定是民间借贷关系还

①最高人民法院民事审判第一庭主编：《最高人民法院新民间借贷司法解释理解与适用》，人民法院出版社2021年版，第341页。

是合伙关系。其次，对是否用于公司经营的判定，应当从借款内容、借款形式、借款用途、实际用款人与实际还款人及其身份关系等方面综合判定。最后，视具体案情判定是否适用《民间借贷规定》第二十二条，应当结合借贷双方的身份关系、出借人所持股权份额、身份变更情况以及对公司的实际控制等进行综合评判，如果控股股东等实际控制人单纯以个人名义对外借款，用于公司经营，在符合一定条件的前提下，可以适用《民间借贷规定》第二十二条，但如果是同一公司内部的法定代表人与控股股东之间互相以个人名义借款，用于公司经营，不符合《民间借贷规定》第二十二条的规范目的，亦有损害公司利益的风险。

（二）与债务加入行为的适用情形区分

债务加入系在原债务基础上，新增一个第三人对债权人履行债务，基于此，如果借款实际由公司使用且公司同意承担还款责任的，公司构成债务加入，则公司应当与法定代表人一并承担还款责任。而如果法定代表人以公司名义作出债务加入的意思表示时，则需要考虑相关行为是否存在故意损害公司利益的情形。

（三）与职务代理行为的适用情形区分

与之相似，职务代理行为也与《民间借贷规定》第二十二条存在类似情形，两者适用主体均是法人或者非法人组织中的特殊身份主体，均有法人或者非法人组织承受相关行为所产生的法律效果，导致在审判实践中会存在适用情形交叉重复的情况。但是，职务代理行为是特殊身份主体必须以法人或者非法人组织的名义实施职务代理行为，^①而《民间借贷规定》第二十二条则是法定代表人及非法人组织的负责人以个人的名义实施借款行为。在审理此类案件时，如果法定代表人以公司名义实施借款行为，需要结合出借人的身份职务、通常判断力、行业规则、交易习惯等因素，综合判断出借人是否属于善意相对人，是否构成职务代理行为。

四、小结

关于法定代表人以个人名义借款给控股股东用于公司经营，法人或者非法

^①冉克平：《〈民法典合同编通则解释〉职务代理制度的体系化阐释》，载《浙江工商大学学报》2024年第2期。

人组织是否应当承担还款责任。首先，应当先就基础法律关系是民间借贷关系还是合伙关系进行评判。其次，从借款内容、借款形式、借款用途、实际用款人与实际还款人及其身份关系等方面，综合判定是否用于公司经营。最后，结合借贷双方的身份关系、出借人所持股权份额、身份变更情况以及对公司的实际控制程度等进行综合评判是否适用《民间借贷规定》第二十二条，如果是同一公司内部法定代表人与控股股东之间互相以个人名义借款，则不适用《民间借贷规定》第二十二条。

编写人：安徽省滁州市中级人民法院 张菲菲 杨德坤

父母婚内资助子女的款项性质认定

——朱某某诉王某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省衢州市中级人民法院(2023)浙08民终217号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):朱某某

被告(上诉人):王某

【基本案情】

被告王某与案外人祝某某原系夫妻关系，二人于2017年7月7日登记结婚，2022年9月1日经江山法院调解离婚。原告朱某某系祝某某的母亲。2017年5月18日，被告王某的母亲鲍某与案外人叶某、毛某签订房地产买卖合同一

份，约定由鲍某以1208000元的价格购买叶某、毛某所有的房屋。2017年9月7日，被告王某向毛某转账支付购房款350000元。2017年9月13日，上述房屋转移登记至被告王某及祝某某名下。2017年11月8日，原告朱某某根据被告王某提供的银行账号，向其转账汇款400000元。同年11月23日，被告王某向毛某支付房屋购房款758000元。

2020年11月21日，原告通过手机短信联系被告称：“王某，11月8日到期，按照公积金利息算，把钱转到这个账户上*。”被告回复称：“没钱。”2021年10月29日，被告通过手机短信联系原告称：“多少”“卡号”“哪个银行”“叫什么名字”。原告回复：“给你的全部转过来，账户：*。”被告回复：“名字”“多少呀”“利息呢”。原告回复：“你马上转过来就能收到。”

朱某某认为其在2017年11月8日向王某转账的400000元是借款而非赠与，主张王某归还借款本金400000元及利息。

【案件焦点】

朱某某于2017年11月8日向王某账户汇入的400000元款项是借贷行为还是赠与行为。

【法院裁判要旨】

浙江省江山市人民法院经审理认为：400000元款项被告虽未出具借条，但原告提供了金融机构的转账凭证，虽然原告与被告前妻祝某某系母女关系，但父母对其个人财产享有处分权，其对独立生活的成年子女及子女配偶，没有法定的抚养义务，父母给予成年子女及子女配偶的经济帮助，除有明确的意思表示外，应当视为以帮助为目的的临时性资金出借，子女或子女配偶负有偿还义务。被告主张原告给付的款项系对被告及案外人祝某某的赠与行为，但未提供证据证明原告有赠与的意思表示，且根据原告提供的2020年11月21日、2021年10月29日的原、被告短信联系内容，原告亦明确有向被告主张归还该笔款项的意思表示，故应认定案涉款项系借贷性质。同时，根据离婚调解笔录，被告与案外人祝某某离婚过程中，祝某某也明确提出案涉款项系借贷性质，双方

因未能就该款项性质达成一致意见，审判人员也明确告知可另行解决，故案涉款项并未在被告与祝某某离婚纠纷一案中一并处理，据此，被告以离婚协议中已确定与原告无债权债务关系难以成立。综上，应认定原、被告之间存在400000元的借贷关系，被告应当予以归还。虽双方未明确约定利息，但被告未及时归还，原告依法还可要求被告支付逾期利息，根据双方短信联系内容，可认定原告曾于2020年11月21日明确要求被告归还款项，故原告可从2020年11月22日起要求被告按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场一年期报价利率支付逾期利息，对该部分诉讼请求，予以支持。另外，即使本案系被告与祝某某的夫妻共同债务，根据法律规定，夫妻共同债务应属连带之债，原告作为债权人，有权请求部分或全部连带债务人承担全部还款责任。但原告明确表示不追加祝某某为本案被告，不要求祝某某承担还款责任。故本案中祝某某非必要共同诉讼参与人，被告如认为本案债务属夫妻共同债务性质并有相应依据的，可向祝某某另行追偿。

浙江省江山市人民法院判决如下：

被告王某于本判决生效之日起十日内归还原告朱某某借款400000元及逾期利息（逾期利息以400000元为基数，自2020年11月22日起至实际还清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率据实计付）；

驳回原告朱某某的其他诉讼请求。

王某不服一审判决，提起上诉。浙江省衢州市中级人民法院经审理认为：上诉人对收到被上诉人400000元款项的基本事实未持异议。本案的主要争议焦点是该笔款项性质如何认定。上诉人主张该款项系赠与性质的购房出资款；被上诉人则主张该款项为其向上诉人的出借款，即认为双方成立借贷关系。法院支持被上诉人的主张。

从事实与证据的角度分析。其一，赠与行为是一方无偿转让财产的单务法律行为，因其涉及当事人对自己财产的重大处分，应当由赠与人作出明确的意思表示。被上诉人虽未提供借据证明其与上诉人之间存有借贷合意，但其提供的2020年10月、11月的两次向上诉人主张还款的短信足以反映，其就案涉所

付400000元款项仅有出借之意而非赠与；且从短信内容看，上诉人当时对借款事实并未明确予以否认，亦可佐证被上诉人的借款主张。上诉人虽主张被上诉人提供的信息内容不完整(断章取义)或不真实，但因短信系通过双方手机终端产生，非纯由被上诉人单方所能操纵和捏造，上诉人与被上诉人对该证据拥有平等掌控权，上诉人完全可以通过举示对应信息予以反驳，但其未能举示相关证据，应承担举证不能的不利后果，即应认定被上诉人举示的短信内容真实。其二，根据举证责任规则，在被上诉人作为原告一方，对其主张的借贷关系已完成基本举证责任的情况下，上诉人主张该款项实为赠与，则应由上诉人就此负基本举证责任。同时根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零九条规定，当事人对赠与、口头遗嘱事实的证明，人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的，应当认定该事实存在，即法律要求对于赠与事实的证明须达到排除合理怀疑程度。法律之所以就赠与(含口头遗嘱)事实的证明标准要求高于对一般事实的证明标准(高度盖然性)，其主要理由在于，赠与(含口头遗嘱)系财产所有人对自己财产的无偿处分，必须充分尊重其意思自治，必须在最大可能上追求客观真实。唯有对主张赠与方赋予最高的证明标准能让裁判者排除合理怀疑，方能在最大限度上彰显法律对该类行为的审慎认定，防范司法恣意。就本案而言，上诉人关于被上诉人汇付的案涉400000元款项系为赠与的主张，仅系其个人陈述，无法得到其他证据有效佐证，更无法达到排除合理怀疑的证明标准，故不予采信。上诉人的相关上诉理由不能成立。

从法律适用的角度分析。上诉人主张，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第二十九条第二款规定，当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，按照《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条第一款第四项规定的原则处理，即按照夫妻受赠财产确定，故对案涉款项应认定为赠与。法院认为，上诉人该理解不当。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第二十九条规定：“当事人结婚前，父母为双方购

置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女个人的赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，按照民法典第一千零六十二条第一款第四项规定的原则处理。”《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定：“夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻共同财产，归夫妻共同所有……（四）继承或者受赠的财产……”从法律规范的文义及逻辑体系解释，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第二十九条适用于父母对子女购房出资系为赠与，但对赠与对象是其子女本人还是其子女夫妻双方，则存在争议。与此相应，《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条第一款第四项规定，也是在对财产赠与性质本身无争议的情况下，就该财产应认定为夫妻一方个人财产或夫妻共同财产所作的规范，而非对该财产是否属于赠与所作的判别。具体到本案，当事人双方就被上诉人于2017年11月8日向上诉人汇付的400000元到底属于赠与性质的出资还是出借款存有争议，故本案不具有适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第二十九条第二款的前提基础。上诉人相关上诉理由不能成立。

上诉人同时主张一审法院未判决祝某某承担还款责任，亦属适用法律错误。审理认为，就夫妻共同债务的性质而言，在法定财产制（夫妻之间未能提供证据证明其为约定财产制的，依法即应推定为法定财产制）下，夫妻财产是共同共有关系，夫妻双方共同平等地享有共有财产的各项利益，共同平等地负担由共有财产产生的各种义务，故在对外民事法律关系中，夫妻双方应对共同债务承担连带责任。既为连带责任，则作为相对方的债权人当然可以要求夫妻任何一方清偿全部责任。被上诉人仅要求上诉人一人承担还款责任而不向祝某某主张权利，系被上诉人对其民事权利的处分，且该处分并不影响上诉人在清偿全部债务后依法向共同债务人追偿，故该处分合法正当，人民法院应予尊重。一审法院相关认定及处理正确。

至于上诉人所称的虚假诉讼问题。基于被上诉人向上诉人出借400000元款

项的基本事实成立，本案并不存在被上诉人虚构或捏造案件基本事实提起诉讼的情形，也没有有效证据证明被上诉人存有其他故意向法庭作虚假陈述妨害诉讼的行为。故上诉人关于要求追究被上诉人虚假诉讼责任并将本案移送公安机关处理的上诉主张，缺乏理据，不予支持。

综上所述，上诉人王某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

浙江省衢州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

父母往往为提高成年子女特别是其婚后的生活质量，提供经济上的帮助，包括为子女及配偶购置不动产、大宗动产全部或部分出资，归还信用贷款或按揭贷款，或直接给付金钱由子女及配偶自行支配。在关系融洽时，碍于亲情，各方对于出资究竟是借款还是赠与往往不予明确。在子女与配偶关系恶化或父母与子女关系恶化后，父母为了保全自己的资金，对以上出资就会以民间借贷为由要求归还。被诉一方则主张系赠与性质，已完成交付，不存在任意撤销权，拒绝返还。

虽然个案情节不同，不应一概而论，但司法实践中不同的审判思路和裁判倾向可反映该问题仍存在争议，有必要从法律适用、司法理念、利益平衡等角度进行一一论证，统一裁判标准。

情况一：在出资时有“赠与”或“借款”的明确意思表示，如在转账记录中备注系“借款”，在微信、短信中明确“不要子女还的”等。在这种情况下，只要意思表示是真实的，就应该按照该意思表示确定出资的性质。

情况二：出资时无明确意思表示，但是子女及其配偶事后共同出具了借条。事后补的借条不影响借款的性质，司法实践中有很多先支付款项后出具借条的情况，只要借条和原告的出资一致，即可认定借贷合意成立，应认定出资系出借性质。

情况三：仅有转账凭证，而无其他证据进一步证明双方的意思表示。或仅有己方子女出具的借条。这是对出资性质存在争议的主要情形。应当认定为借贷性质，理由如下：

首先，仅有转账凭证能否认定存在借贷关系。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条规定，原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。据此，一方在仅有转账凭证的情况下，已经完成了初步举证责任，可主张民间借贷关系成立，而且在司法实践中，在被告未提供证据证明转账存在其他债务关系且双方无特别身份关系的情况下，原告的诉请一般也会得到支持。而会对借贷关系产生质疑的原因在于，原告与被告之间的特殊身份关系，即存在的姻亲关系。但姻亲关系不应作为上述规定中所指的被告抗辩借贷的证据，父母在子女成年后并无继续无偿提供资助的义务，以亲缘关系即推定赠与并无法律依据。

其次，关于赠与合同定义和认定标准。根据《中华人民共和国民法典》第六百五十七条规定，赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零九条规定，当事人对欺诈、胁迫、得以串通事实的证明，以及对口头遗嘱或赠与事实的证明，人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的，应当认定该事实存在，即法律要求对于赠与事实的证明须达到排除合理怀疑程度。法律就赠与事实的证明标准要求高于对一般事实的高度盖然性的证明标准，其原因在于赠与合同的无偿性对当事人的权益影响大，在认定为赠与时尤其必须慎重，特别是大金额的出资，需要当事人有明确的赠与的意思表示，其举证责任也应当由主张为赠与一方承担。赠与必须充分尊重其意思自治，必须在最大可能上追求客观真实，对主张赠与方赋予最高的证明标准才能让裁判者排除合理怀疑，方能在最大限度上彰显法律对该类行为的审慎认定，防范司法恣意。如赠与事实仅有受赠人的个人陈述，无法得到其

他证据有效佐证，更无法达到排除合理怀疑的证明标准，则不能成立。

再次，如何理解《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第二十九条。该条款规定：“当事人结婚前，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女个人的赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，按照民法典第一千零六十二条第一款第四项规定的原则处理。”《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定：“夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻共同财产，归夫妻共同所有：……（四）继承或者受赠的财产……”该规定是针对父母为双方购置房屋出资的情况，假设是出资为双方购置大宗动产如汽车等，在本质上并无区别，但并不在该条款规定的适用范围内，也不能认定为赠与，亦存在矛盾之处。

最后，司法对社会价值取向应有正确引导。父母对子女的帮助是出于亲情，但不应将这种帮助视为理所当然。父母在出资之时减轻了子女及其配偶经济负担，提高了他们的生活质量，增加了其夫妻共同财产，在房价不断上涨的今天，还会产生增值部分。将出资款项认定为借款性质，子女和其配偶完全可以在离婚时予以合理分担，子女或其配偶亦不会产生额外或其他重大损失，也有助于降低子女对通过婚姻取得巨额财富的预期，增强其自力更生的主动性。而一旦认定为赠与，则不再具有返还的可能性，父母出资少则几万元多则几十万元、上百万元，倾其大半辈子积蓄，也是下半生的主要依靠，轻易认定为赠与，将可能导致老年人老无所依，步入窘困之境，不利于保护老年人财富，需慎之又慎。

综上，父母在出资时未有明确赠与表示的情况下，应认定系对子女的临时性资金出借，子女负有偿还义务。至于事后父母是否要求子女偿还，系父母行使权利或放弃权利的范畴，与债权本身是否存在无关。另外，鉴于赠与合同的无偿性对当事人的权益影响大，在立法上对其生效要件能否再加以完善，如对赠与金额超过100000元的必须采取书面形式等，以明确意思表示，减少争议发生。

编写人：浙江省江山市人民法院 杨丽斯

合伙背景下资金往来构成借贷关系的认定

——赵某诉尹某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省聊城市中级人民法院(2023)鲁15民终2696号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):赵某

被告(上诉人):尹某

【基本案情】

2020年8月10日,公某、尹某、吴某经协商三人合伙开办砂料厂,并签订《合作协议书》一份,该协议书内容为:一、公某负责承建厂房,提供项目用电设施车间的环保设施,负责进料的最低保障资金500000元,分得项目纯利润的45%。二、尹某负责石子加工的整套设备的购进、安装,并提供两台50T铲车及制砂设备一套,负责安排石子加工生产并在石头供应到位的前提下,加工毛石不低于50万吨,分得项目纯利润的45%。三、吴某负责项目的全部后勤工作,并提供相应资金,分得项目纯利润的10%。

2021年1月19日,尹某为公某书写借条一份,借条载明:“今借现金伍万伍仟元正(55000元)今借现金壹拾万元(100000元)今借现金柒万元正(70000元)——尹某2021年1月19日”。在借条的左侧书写“今领现金贰万元——尹某2021年4月29日发工资 春节前打微信15000元——尹某”。借条

中“春节前打微信15000元”为公某所书写。

尹某抗辩，借条中的55000元是交付的筛子定金，100000元是交付的筛子货款；现金70000元是支付的工人工资等，是在提前告知公某有70000元需支付工人工资，通过微信报给了公某，公某微信已收到这个清单，支付清单金额64970元，是支付的涉案中的70000元。

公某于2022年4月3日去世。原告赵某与公某系夫妻关系，公某甲系公某之子，于某某系公某之母，公某甲、于某某就案涉借款作为继承人自愿放弃对该笔债权的继承。

【案件焦点】

尹某与公某之间的款项往来构成借贷还是合伙。

【法院裁判要旨】

山东省聊城市茌平区人民法院经审理认为：认定民间借贷法律关系真实成立需两个必要条件：一是需要证明双方有借贷合意；二是需要证明借贷款项已实际交付。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款规定：“出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。”本案中，原告赵某提起民间借贷纠纷之诉的依据是借条，用以证明公某和被告尹某之间有借贷合意的相关证据。原告主张案涉260000元是民间借贷的事实，被告认可收到以上款项，但是主张并不是借款，而是用于购买振动筛、皮带及其他砂料厂的开支。从原告提交的借条内容看，其中“今领现金贰万元——尹某2021年4月29日发工资”，已注明发工资，其用途清楚，不存在借款合意；“春节前打微信15000元——尹某”，既未说明该具体用途，也不存在借款合意。因此，原告主张这两笔为借款，被告虽认可收到，但否认是借款，原告没有提交其他证据证明存在借款合意，故不能认定为民间借贷关系。而借条中“今借现金伍万伍仟元正(55000元)今借现金壹拾万元(100000元)今借现金柒万元正(70000元)”，均存在借款合意，被告也认可收到以上款项，因此，应认定原

告主张被告借款225000元的事实成立。

山东省聊城市茌平区人民法院判决：

一、尹某于本判决书生效之日起十五日内偿还赵某借款225000元；

二、驳回赵某的其他诉讼请求。

尹某不服一审判决，提起上诉。山东省聊城市中级人民法院经审理认为：公民个人与他人在合伙经营期间享有合伙财产权益，但合伙关系之外仍可拥有相对独立的其他性质的财产权益和法律关系，上诉人向公某出具的借条中明确载明：“今借现金伍万伍仟元正(55000元)”“今借现金壹拾万元(100000元)”“今借现金柒万元正(70000元)”，内容明确具体，债权债务关系指向清楚。在上诉人出具的同一张借据中另外两笔均未出现“借”的字眼，说明上诉人对于借款的意义和后果是明知的，一审法院认定上诉人与公某之间系民间借贷关系，判决其偿还借款，并无不当。上诉人主张上述借款用于购买设备及支付工人工资，应由全体合伙人承担，未能提交充分证据证明，如果上诉人有证据证明上述款项发生在合伙期间用于合伙事务，上诉人偿还后仍可依据合伙协议另行主张权利。

山东省聊城市中级人民法院判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及如何根据双方举证情况对双方之间构成民间借贷和合伙进行正确认定的问题。

随着经济社会的发展，民间(除金融机构以外的自然人、法人之间)资金往来越来越频繁，当事人之间具有错综复杂的关系，尤其合伙人之间就合伙事务、合伙事务之外有大量的经济往来，因当事人所具备的法律知识、证据意识等多方面因素，如何界定是合伙纠纷还是民间借贷更加困难。对于合伙人之间起诉的民间借贷案件，承办法官需从证据的分析认定、当事人的说明逻辑、通常理解习惯等多角度实现内心确信，进而依据相关法律规定认定事实，作出最终裁判。就本案体现的典型性问题，应当根据以下审判思路予以正确把握。

一、在意思自治前提下厘清借贷及合伙关系内核

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第九百六十七条规定，合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。在《民法典》通过以前，我国法律没有对合伙合同作出专门规定。

《民法典》在合同编中将“合伙合同”规定为有名合同，对契约型合伙作出一般规定。《民法典》第六百六十七条规定，借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。根据上述法律规定来看，如一方主张双方是合伙关系，另一方则主张双方是借贷关系等。对此，应当依据是否存在合伙合同，是否各自提供资金、实物、技术，是否合伙经营，是否共享利润、共担风险，综合认定当事人之间的基础法律关系。对于借款合同与合伙合同的区分，二者最大的区别在于合伙人要共享利益、共担亏损。^①

二、厘清名为合伙实为借贷关系

合伙人之间签订名为合伙的书面协议，以合伙协议为依据要求处理纠纷。对于此类案件，仍需审查各方权利义务是否属于个人合伙共同出资、共同经营、共同劳动、共担风险、共负盈亏的基本特征。王利明教授指出，共同经营并非合伙合同的特征性内容，共同劳动则就更不是了，只有共享利益、共担风险才是合伙合同的特征性内容，共同出资亦并不是合伙合同的必然内容，即便合伙合同约定了共同出资的义务，这通常也不过是合伙人共享利益、共担风险的一种表现形式而已。因此，如果各合伙人不共享利益，或者不共担风险，则此类合同不可能是合伙合同。实践中名为合伙实为借贷的案例，之所以被认定为借贷就是因为某方当事人只享有利益而不承担风险^②。最高人民法院在《某科技公司、付某借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》^③中亦持此种观点，认为当事人签订的《投资合作协议》约定内容表明，付某所获收益以固定报酬

^①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编著：《中国民法典适用大全：合同卷（五）》，人民法院出版社2022年版。

^②王利明：《中国民法典评注合同编（四）》，人民法院出版社2021年版，第2059页。

^③参见（2020）最高法民申7050号民事裁定书，载中国裁判文书网，2025年2月21日访问。

方式计算，无论公司经营如何，是否亏损，付某均按照标准获得收益。《投资合作协议》不具有共同经营、共同收益、共担风险的投资合作特征，案涉1300万元名为投资，实为借款。如果一方合同主体仅提供资金，不执行合伙事务、不对合伙事务进行监督、不承担亏损风险，仅收取固定的回报，则一般可以认定不属于合伙合同。

三、厘清合伙和借贷交叉情形

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条第一款规定，原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼，被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉，并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的，人民法院应当依据查明的案件事实，按照基础法律关系审理。一方当事人以民间借贷提起诉讼，双方存在合伙关系，在此情况下，存在两种情形：(1)当事人事后对合伙关系通过借据、收据、欠条等债权凭证对债权进行了情况确认；①(2)存在合伙人之间在合伙事务外进行借贷的情况。

对于第一种情形，当事人事后对合伙关系通过借据、收据、欠条等债权凭证对债权进行了情况确认：法院应当在审查认定双方当事人提交的证据的基础上查明案件事实，认定双方存在的基础法律关系，只有这样，才能够对当事人之间的债权债务关系加以准确认定和处理，但同时，对当事人之间通过意思自治变更债权债务关系也不能一概予以否定。对当事人通过借据对合伙财产分割处理在厘清法律事实的情况下予以认可。

对于第二种情形，合伙人之间在合伙事务外进行借贷情况：公民个人与他在合伙经营期间享有合伙财产权益，但合伙关系之外仍可拥有相对独立的其他性质的财产权益和法律关系。当事人有证据证明双方之间存在借贷合意且支付款项，应对其主张民间借贷关系予以认可。本案中，公某和尹某存在书面合伙协议，当事人对合伙关系无异议。在双方存在合伙关系情况下，当事人提交借据“今领现金贰万元——尹某2021年4月29日发工资”，已注明发工资，其

①参见最高人民法院民事审判第一庭编著：《最高人民法院新民间借贷司法解释理解与适用》，人民法院出版社2021年版。

用途清楚，不存在借款合意；“春节前打微信15000元——尹某”，既未说明该具体用途，也不存在借款合意。因此，原告主张这两笔为借款，被告虽认可收到，但否认是借款，原告没有提交其他证据证明存在借款合意，故不能认定为民间借贷关系。而借条中“今借现金伍万伍仟元正(55000元)今借现金壹拾万元(100000元)今借现金柒万元正(70000元)”，均存在借款合意，被告也认可收到以上款项，因此，应认定原告主张被告借款225000元的事实成立。在同一张借据中另外两笔均未出现“借”的字眼，说明当事人对于借款的意义和后果是明知的，法院根据对多笔款项往来之间的区别，认定部分款项往来构成民间借贷关系，不属于合伙事务资金。

综上，对于借贷和合伙关系区分，承办法官秉持以具体分析案件为基础，以抓准借贷与合伙核心区别为视角，综合运用证据规则认定和日常习惯逻辑标准，依据法律规定，合理分配举证责任，合理考量当事人各方陈述可信度，通过适用《民法典》关于借款合同的相关规定，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等法律法规来确认民间借贷事实，通过《民法典》关于合伙合同的相关规定作出最终裁判。本案通过多笔款项的区别、借据和合伙协议约定的内容不同，结合日常生活经验，最终认定双方系合伙关系背景下的独立借款行为，既充分保障了借款人的抗辩权利，又依法维护了出借人的正当合法权益。

编写人：山东省聊城市茌平区人民法院 王霞

合伙投资款合意转化为借款的借贷关系认定， 可引入“具体化责任转移”原理补充“合理说明”义务

——高某诉颜某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终5749号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):高某

被告(上诉人):颜某

【基本案情】

高某与颜某系朋友关系。2019年3月，双方约定共同运营服装合伙项目，由高某出资，颜某负责项目具体运营事宜，高某与颜某的分红比例为4:6，亏损为各50%。2021年7月24日，高某与颜某达成合意，高某退出服装合伙项目，颜某退还高某投资款926.46万元。同日，颜某向高某出具借条，载明：“借款人颜某与出借人高某(身份证号：350……33)商定共同合伙做服装生意，截至借条签订日，出借人高某合计现金支付926.46万元(大写：玖佰贰拾陆万肆仟陆佰元整)投入到该合伙项目里，对该笔投入款项金额，借款人颜某已核对确认无误，无任何争议。今双方协商决定，颜某退还高某以现金投入的926.46万元，高某退出该合伙生意，该合伙项目盈亏及债务关系全部由借款人颜某接盘。双方约定该笔款项还款方式：(1)由于借款人颜某无法一次性支付

全部款项，所以签订该借条，约定分期付款，2年内还清；(2)付款方式为该借条签订之日起，第7个月至第24个月(共18期)，按每月51.47万元人民币支付还款给出借人(即2022年2月24日为第一期还款，2023年7月24日为最后一期还款，每月24日为当月还款日)；(3)该借条签订之日起，第13个月起(即2022年8月24日)，出借人向借款人按年化利率8%，按月额外收取余下所有未偿还借款的利息。若借款人未能按期还款，出借人有权要求借款人一次性付清全部借款，并追加由此给出借人带来的经济损失，同时由借款人承担因该经济纠纷带来的一切诉讼费用。双方约定如对本借款产生纠纷，均由厦门市中级人民法院管辖……”

截至起诉时，颜某分别于2022年7月31日偿还20万元、2022年8月25日偿还20万元、2022年9月25日(两笔)偿还20万元、2022年10月31日偿还20万元，合计80万元。截至起诉之日止，颜某未偿还剩余款项。高某于2023年2月22日向法院申请财产保全，法院依法作出裁定，冻结、查封、扣押被申请人颜某名下财产，金额以8883000.14元为限；颜某于2023年6月8日向法院提起司法会计审计鉴定申请，法院于2023年6月15日组织双方当事人对鉴定材料进行质证，经审查，因高某与颜某双方协商一致已将应退投资款转为借款，颜某已出具借条，故法院认为该委托鉴定事项不符合法律规定，依法不准许委托鉴定。

高某诉请：(1)颜某向高某返还借款8595472.58元及利息137527.56元(利息以8595472.58元为基数，自2022年10月31日起，按照年利率8%为标准，计算至款项实际还清之日止，暂计至2023年1月10日为137527.56元)；(2)颜某承担高某为维护合法权益支出的律师费15万元；(3)以上款项合计8883000.14元；(4)颜某承担本案的全部诉讼费用。

颜某主张实际流水为260万元左右，其之前已经支付80万元，确认金额为200万元，本案由投资款转为借款，应对未实际发生的借款金额部分依法不予支持，颜某对高某上述主张均不同意。

【案件焦点】

颜某是否应当偿还高某借款8595472.58元及利息。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为：首先，高某与颜某共同运营服装合伙项目，后期双方达成合意，确认高某退出合伙项目，颜某退还高某投资款，颜某出具借条确认尚欠高某926.46万元，颜某与高某之间存在投资关系，但经双方协商将应退投资款转为借款，该约定系双方当事人的真实意思表示，内容并不违反法律规定，应属合法有效，故双方间的借贷关系成立并生效，依法受法律保护。双方在借条中明确约定还款方式，颜某未按约定偿还借款本金，已构成违约，依法应承担继续偿还尚欠借款及依法支付利息的民事责任。高某请求颜某偿还借款本金8595472.58元及利息的主张，于法有据，予以支持（计算方式略）。其次，关于颜某是否应当承担律师费15万元。因双方未明确约定律师费承担方式，故高某请求颜某支付律师费的主张，缺乏事实依据，不予支持。综上所述，高某诉求有事实及法律依据的部分，法院予以支持。颜某关于双方未实际对账及实际投资金额不符的辩称，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

福建省安溪县人民法院依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，作出如下判决：

一、颜某应于本判决生效之日起10日内偿还高某借款本金8595472.58元及利息（利息以8595472.58元为基数，自2022年10月31日起按年利率8%计算至还清款项之日止）；

二、驳回高某的其他诉讼请求。

颜某不服一审判决，提出上诉。福建省泉州市中级人民法院经审理认为：颜某出具的《借条》内容清楚，双方对于《借条》载明的事实均无异议。颜某出具《借条》后未能依约还款，2022年9月28日高某在微信中发送《借条》向颜某催款时，颜某并没否认欠款的事实，反而表示只能先还一部分，希望能

给点时间。因此,《借条》系颜某的真实意思表示,合法有效。颜某关于不能依据《借条》认定借款成立的主张,缺乏事实和法律依据,法院不予支持。综上所述,颜某的上诉请求不能成立,法院不予支持。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

自然人间合伙开办企业,退伙后将合伙企业投资款转为民间借贷借款的情况在实践中屡见不鲜,在该类纠纷发生时,主张支付尚欠借款的出资人往往无法提供借贷款项的支付凭证,仅依据借据、收据、欠条等债权凭证起诉借款人履行还款义务,被告则以款项性质系投资款且借款未实际交付为由进行抗辩,否认双方存在借贷关系。人民法院在审理该类纠纷时,往往面临存在资金流水审计困难、款项性质认定不清、资金账目混淆以及借贷行为实际发生的相关证据不足等问题,案件事实认定审理难度较大,但又是解决纠纷的关键所在。笔者认为,解决该类纠纷的应当依照“责任划分(转移)标准—证据证明力—明确不利后果—形成内心确信—作出裁判结果”这一递进式裁判思路,最关键的一环即“责任划分(转移)标准”,可以引入“具体化责任转移”原理,具体思路阐述如下:

一、对该类纠纷双方举证责任的规定及存在的漏洞

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十五条规定:“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩已经偿还借款的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的存续承担举证责任。被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的,人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素,综合判断查证借贷事实是否发生。”该条

以列举方式对可能影响事实认定的判断因素作出了规定，通过对当事人双方证明责任的分配，为人民法院的事实认定和司法裁判提供普遍思路。

从该条规定可以得出，被告抗辩借贷行为尚未实际发生后的“合理说明”义务的履行，直接影响案件最终的裁判结果。但该“合理说明”的责任要求还不够明确，主要由法官结合列举的事实和因素进行经验认定，不足以解决个案处理的实际需求。从“合理说明”这一表述概念可以推知，不负证明责任的当事人承担的是一种较低的反驳义务，但这并不意味着被告就可因此“信口开河”或就此承担举证责任。如何准确界定这一概念的责任标准，是推动类案裁判、公正裁判的必由之路。实践中，“合理说明”作为一种评价性要件，与对事实性要件的“提供证据证明”的要求相比，其责任要求还不够细化、具体。笔者认为，可以结合“具体化责任转移”的法理概念对“合理说明”的责任标准进行适当补充，即在不负证明责任一方当事人履行积极否认义务时，如果其对提出的主张事实具备证明优势，则应当承担具体化责任，通过提供证据等方式达到“具体陈述”的要求，以此打消法官基于原告举证责任强制履行形成的内心确信；如果不具备证明优势，则应适当降低“具体陈述”的要求，认定承担过低的答辩义务，具体程度和要求应根据个案实际分析认定，若不负证明责任一方当事人未达到“具体化责任”标准，则应认定其未尽到“合理说明”义务，对其抗辩，不予采纳。

本案涉及合伙投资款转民间借贷款，争议焦点系借贷关系是否成立，出借人持借条主张债权，借款人抗辩款项未实际交付，借贷事实认定存在较大难度，通过“具体化责任转移”原理对借款人即本案被告的“合理说明”义务进行细化，较为顺利地解决本案争议焦点的分析认定，从而作出了公正裁判。

二、“具体化责任转移”法理基础、适用规则及不利后果

第一，法理基础。在民事诉讼领域司法实践中，具体化责任应用还处于初步探索阶段，不履行具体化责任的后果，即成立拟制自认这一裁判思路则较为成熟。拟制自认本质上是建立在违反当事人意思表示的情形下对不利后果作出的虚拟认定。一方当事人(被告)应当“对于另一方当事人(原告)主张的于

己不利的事实”详细发表意见，即不负证明责任的当事人应当承担具体陈述的责任，否则成立拟制自认。具体化，是指将一般的事实主张分解为数项部分主张。具体化责任，是指为了满足各部分事实主张的证明责任，当事人不能仅概括描述某项事实的存在或者概括争辩对方当事人的事实主张，而是需要对主张事实的基本特征和细节进行意见发表，否则将承担针对相关事实不进行证据调查的后果。具体化责任的法理基础在于当事人的真实义务，从起诉条件包含“具体的……事实”这一要求出发，原告在进行事实主张时负有具体化责任。

第二，适用规则。目前法学界普遍认为，具体化责任分配规则应当与证明责任的分配规则保持一致，依附于主张责任或陈述责任，具备“从属性”。但如果随着案件的发展，初始负证明责任的当事人基于信息、角色、地位等原因无能力对该部分事实承担进一步证明责任，而另一方当事人具有证据回应优势时，那么他所负担的真实义务不允许其以简单争辩或仅提供简要证据进行。此时，具体化责任应当与证明责任进行分离并转移，降低负证明责任的当事人的具体化责任，并转移至不负证明责任的当事人一方，其法理基础依据是真实完整的陈述义务。需要注意的是，转移的并非主张责任，而仅是具体化责任。转移的内容只是具体的要求。具体而言，如诉讼阶段，通常在立案之初原告需对诉求对应的事实要件承担主张具体化责任，被告则对其提出的变更、否定或妨害请求权的事实要件承担主张具体化责任，负证明责任的当事人一旦完成己方主张事实要件的具体化责任，另一方当事人原则上就应负有针对该主张进行真实完整陈述的义务，随着案情的进展，双方当事人会在各部分事实要件的交互中不断进行主张和陈述。此时，具体化责任在当事人之间不断发生转移。

第三，不利后果。具体化责任转移，究其本质是为了消除双方当事人因信息差距导致的证明困境。如果负证明责任一方当事人对初始主张事实已尽到真实陈述义务，另一方当事人所主张的抗辩事实一无所知或进一步陈述困难时，就应降低其所承担的具体化责任。不负证明责任但掌握更多证据的对方当事人不能只是简单辩称，而是应当承担第二位主张责任，否则对方当事人未充分具体化的事实主张应当视为拟制自认，承担不能履行具体化责任的不利后果。此

后，如果不负证明责任的当事人对自己提出的抗辩事实要件履行了上述第二位主张责任，则该事实的具体化责任应由负证明责任的当事人承担，即承担继续反驳的义务；若最终仍真伪不明，由初始负证明责任的当事人承担举证不能的不利后果。具体化责任转移并不意味着证明责任转移，也不导致其举证责任倒置，其功能仅是尽量避免“一刀切”的证明责任裁判，使裁判结果公平公正。

本案中，原告高某诉请被告颜某返还借款及利息，并提交《借条》予以证明，《借条》内容清楚，详细记载出具时间、出具事由、投资金额、交付方式、还款时间及还款方式等内容，具有强证明力，并就合伙投资及退伙后转为借贷基本事实作了明确陈述，可以认定其已尽到真实陈述义务，完成其主张的双方基于退伙产生借贷法律关系，颜某尚欠其借款本金8595472.58元及利息事实要件的具体化责任。此时，原告完成合伙投资行为转为借贷行为的具体化责任，被告认同双方确实存在合伙投资服装项目，实际经营者为本人的事实，对此部分事实主张同样履行了真实陈述义务，双方未有异议，该部分事实得以确认。审理阶段中，颜某对原告所主张的借贷事实和借款金额在整体上提出异议，抗辩借贷行为并未实际发生，双方确实存在合伙投资项目，高某确实要求退伙后将投资款转民间借贷款，但应退投资款未进行对账结算，案涉借条金额存在“虚记本金”问题，实际借款本金应为260万元左右，即否定、妨害原告主张请求权的真实性和合法性，并提交与高某银行流水、颜某平安银行流水、李某银行流水往来等证据证明。据此，被告的抗辩致使本案原告诉讼之初创设的民间借贷法律关系存疑，那么，借贷关系成立事实由谁承担进一步证明责任？作为不负证明责任的被告颜某，否认双方借款实际交付，主张合伙项目账目不清、借款本金虚记，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十五条第二款的规定，被告若抗辩借贷行为尚未实际发生，应当作出“合理说明”。此时，借贷关系成立的事实的具体化责任转移到颜某。颜某作为企业实际经营者基于角色优势，对项目经营资金流水、财务账目管理明细等证据材料的提供具有绝对优势。因此，颜某应就双方未对账结算及投资金额未实际交付这一主张履行具体化责任，使其主张形成法官内心确信，才能认定

为尽到“合理说明”的要求和标准。而本案颜某提交的资金流水无法证明双方未实际对账，对实际投资金额交付详情亦无法达到具体化责任，不能认定为完成“合理说明”义务，颜某应承担未完成该义务的不利后果。综合高某提交的微信聊天记录内容，2022年9月28日高某在微信中发送《借条》向颜某催款时，颜某并没否认欠款的事实，反而表示只能先还一部分，希望能给点时间的回复，可以认定颜某辩称事实要件与客观真实并不相符，颜某对《借条》载明的事实并无异议。因此，应当认定《借条》系颜某的真实意思表示，合法有效，高某诉请的借贷关系及借款金额成立，颜某关于不能依据《借条》认定借款成立的主张，缺乏事实和法律依据，不予支持。

民事诉讼中，民间借贷纠纷数量多、事实认定和法律适用难度较大，尤其随着经济社会的发展，单一民间借贷法律关系不断发展为多元法律关系转化成民间借贷法律关系，此类“名实不符”案情进入诉讼程序后，往往在司法裁判时陷入事实认定的困境和难题，民间借贷关系的认定在司法实践中也较难把握。尽管为“统一裁判尺度，为司法实践提供指引”而出台了相关规定，但部分概念实践应用还较难把握，有待深入研究，逐步统一裁判规则。在涉及纠纷当事人对相关借贷事实的证明义务时先后应用了多种表述方式，基于法官司法实践审判经验和法理概念理解不同，裁判结果往往不一。比如，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十五条第二款规定的被告否认借贷行为实际发生的事实认定，应当作出“合理说明”的适用。不管对“合理说明”分配过高的证明责任，还是从附为过低的答辩义务，均无法消除此类案件审理时对事实调查各阶段证明责任无法合理分配的“类案不同判”风险。基于不同当事人和法官对“合理说明”的理解与适用的不同看法，笔者以该条款为基础，运用民事诉讼“具体化责任转移”的相关法理，对“合理说明”评价性因素和责任标准进行实践补充，以期清晰呈现“合理说明”在民间借贷案件事实认定适用的具体争辩内涵和真实陈述义务边界，促使法官准确理解和妥当运用这一概念，较好综合全案的相关事实和因素形成内心确信的认定，作出妥当的事实认定和公正裁判，该裁判思路对校正法官个体审判经验误差，统一

裁判标准，为司法实践提供指引具有重要意义。

编写人：福建省安溪县人民法院 谢清琴 彭英容

8

经营性机构假借资质从事放贷行为的认定

—— 某咨询公司诉蔡某某债权转让合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省温州市中级人民法院(2023)浙03民终1253号民事判决书

2. 案由：债权转让合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某咨询公司

被告(上诉人): 蔡某某

【基本案情】

2022年2月14日，蔡某某与案外人某小贷公司签订《借款合同》一份，合同约定：借款金额100000元，借款月利率1.2%，借款期限自2022年2月13日至2022年3月15日等。合同签订当日，某小贷公司向蔡某某交付借款100000元，并与某咨询公司签订《债权转让合同》，将其对蔡某某的上述债权转让给某咨询公司，蔡某某在《债权转让通知》中签字确认。借款后，蔡某某合计还款18200元。故某咨询公司向法院起诉请求蔡某某偿还某咨询公司借款本金81800元及利息(从2022年2月14日起按月利率1.2%计算至实际履行完毕之日止)。

2022年2月18日，某咨询公司向某小贷公司汇款100010元。借款发生后，

蔡某某于2022年2月15日开始每日向某咨询公司方转账1400元至2022年2月27日,共计18200元。蔡某某主张其是向某咨询公司借款,而非某小贷公司。某咨询公司陈述蔡某某同时签署了涉案《借款合同》及《债权转让合同》,《债权转让合同》是邮寄回去再让某小贷公司盖章的,某咨询公司与某小贷公司有长期合作关系。

【案件焦点】

经营性机构假借资质从事放贷行为应如何审查认定。

【法院裁判要旨】

浙江省瑞安市人民法院经审理认为:蔡某某与案外人某小贷公司之间形成的民间借贷关系合法有效,应受法律保护。案外人某小贷公司与某咨询公司签订《债权转让合同》,将其对蔡某某的债权转让给某咨询公司,故某咨询公司已取得某小贷公司对蔡某某《借款合同》的一切权利和义务。蔡某某陆续还款18200元,某咨询公司已作本金予以扣除,某咨询公司请求支付剩余借款本金81800元及按月利率1.2%计付利息,符合法律规定,予以支持。

浙江省瑞安市人民法院作出一审民事判决:蔡某某于本判决生效之日起十日内偿付某咨询公司借款本金81800元及利息(以81800元为基数从2022年2月14日起按月利率1.2%计算至实际履行完毕之日止)。

蔡某某不服一审判决,向浙江省温州市中级人民法院提起上诉。

浙江省温州市中级人民法院经审理认为:未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。虽然涉案《借款合同》中的合同签署相对方系某小贷公司,但《借款合同》与《债权转让合同》签署于同一天;在某咨询公司支付所谓债权转让款前,某咨询公司方已经开始收取蔡某某的还款;且某咨询公司还与某小贷公司存在合作关系,长期受让某小贷公司的债权;另外,涉案《借款合同》虽然约定利息为月利率1.2%,但蔡某某自借款次日起即每日规律性地支付1400元,故本案还存在高利放贷规避审查的嫌疑。综合以上事实,可以认定某咨询公司

与某小贷公司通过签订债权转让合同制造受让债权的假象，某咨询公司实质上系借用某小贷公司名义从事放贷业务，构成经营性机构放贷，依法应认定借款行为无效。因借贷行为无效，故蔡某某已经收取的借款应予以返还，同时应支付资金占用期间的利息损失。一审中某咨询公司已经将收取的款项均作本金扣减，故蔡某某应返还借款81800元，对某咨询公司主张的自2022年2月14日起按月利率1.2%计算的利息不予支持，但某咨询公司有权主张利息损失，利息损失法院酌定自2022年2月28日起按年利率6%计算。

浙江省温州市中级人民法院判决：

一、撤销浙江省瑞安市人民法院(2022)浙0381民初11936号民事判决；

二、蔡某某于本判决生效之日起十日内返还某咨询公司借款本金81800元并支付利息损失(以81800元为基数从2022年2月28日起按年利率6%计算至实际履行完毕之日止)；

三、驳回某咨询公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国银行业监督管理法》(以下简称《银行业监督管理法》)第十九条规定：“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。”根据《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一百五十三条第一款的规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条亦规定，违反法律、行政法规强制性规定的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。金融机构系国家特许经营业务，经营性机构放贷需要持牌经营，因此，若经营机构未取得国务院银行业监督管理机构批准进行银行业金融机构业务活动的，应认定其违反《银行业监督管理办法》等维护国家金融管理秩序的法律、法规，其行为应认定无效。

《民法典》第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有

关法律规定处理。本案中表面上放贷主体是具有放贷资质的某小贷公司将款项借给蔡某某，某咨询公司与某小贷公司签订了《债权转让合同》约定将某小贷公司对蔡某某的涉案债权转让给某咨询公司，由某咨询公司向蔡某某主张权利。但从案件审理情况来看，《借款合同》与《债权转让合同》签署于同一天；在某咨询公司支付所谓债权转让款前，某咨询公司方已经开始收取蔡某某的还款；从某咨询公司向某小贷公司汇款的金额上看，双方仅为形式上的转让；且某咨询公司还与某小贷公司存在合作关系，长期受让某小贷公司的债权等情况。因此，可以认定某咨询公司与某小贷公司签订的《债权转让合同》是表面的“阳合同”，实质是某咨询公司未依法取得放贷资格，通过债权转让合同制造受让债权的假象，借用某小贷公司名义实质经营放贷业务变相从事放贷收息的金融活动，构成经营性机构无资质放贷，超越了规定的经营范围，应依法认定借贷行为无效。

编写人：浙江省温州市中级人民法院 李 劼

“名股实债”类型的民间借贷纠纷应如何认定

—— 马某诉魏某、某公司民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省阳谷县人民法院(2023)鲁1521民初1871号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：马某

被告：魏某、某公司

【基本案情】

2018年12月13日，某公司（甲方）与魏某（乙方）、马某（丙方）签订了一份《投资入股分红协议》，约定丙方投资30000元，共同收购组建某私立医院；马某拟定每年享有某公司净利润27%的分红权。协议签订后，2018年12月14日，马某分两次汇入被告魏某个人账户3000000元。2018年12月16日，魏某向马某出具一份借据，载明“个人借款：魏某于公历2018年12月14日借马某现金：人民币贰佰万元整。借款日期：壹年，借款年息百分之十，合计总还款贰佰贰拾万元整。借款人：魏某”，借款人处加盖某公司公章。其后，马某与魏某、某公司签订了四份补充协议，最终魏某、某公司承诺2020年7月底结清所有欠款，连本加息合计3500000元整。2020年7月31日，魏某向马某转账1138082.19元，附言载明“一百万借款本息已结清”；2020年9月26日，案外人曾某向马某转账1000000元，附言“代魏某偿还债务”。2021年2月10日，魏某向马某转账20000元，附言载明“偿还马某借款”。马某请求判令二被告偿还原告借款1760831元及利息。对于案涉款项，一审时魏某、某公司抗辩称原、被告之间没有达成过借贷合意，本案款项系投资入股款，不属于借款。

【案件焦点】

民间借贷纠纷中所涉款项系借款还是投资款的正确认定问题。

【法院裁判要旨】

山东省阳谷县人民法院经审理认为：关于案款性质问题，原告主张其与魏某及某公司之间系民间借贷关系，案涉款项系借款。根据其提交的借据、补充协议以及被告提交的银行还款凭证上的附言可以确定，魏某、某公司与马某之间存在借款合意。二被告以三方签订的投资入股分红协议进行抗辩，主张案涉款项系马某对某公司的出资款。对此，法院认为，根据《中华人民共和国公司法》之规定，首先，股东以货币出资的，应当将货币足额存入有限责任公司在银行开设的账号，但案涉款项系马某按照其与魏某的约定将钱款汇入魏某个人账户中；其次，某公司并未按照法律规定向公司登记机关办理变更登记，也未

有证据证明其在收到马某的3000000元钱款后向其签发了出资证明书，并记载于股东名册；最后，被告方亦未证明马某实际参与了公司的经营管理，且马某仅收取固定的利息收益，并未实现利益共享、风险共担。综上所述，马某并不具备成为公司股东的形式和实质要件，故该笔款项不宜认定为出资款，法院对二被告的答辩意见不予认可。山东省阳谷县人民法院判决：被告魏某、某公司偿还原告马某借款本金1398155.45元及相应利息（自2020年9月26日起至实际付清之日止，以本金1398155.45元为基数，按照年利率10%计算，扣除已偿还的20000元利息），于判决生效后十日内付清。

魏某、某公司不服一审判决，提起上诉，二审时因上诉人经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，故按照撤回上诉处理。

【法官后语】

本案主要涉及如何根据现有证据、法律规定对案款性质作出正确界定的问题。

在经济生活中，商事主体与自然人之间的资金流动愈加频繁，形式也更多样，就此产生的纠纷亦具有普遍性、多样性和复杂性。正确界定往来账款的性质是案件的焦点，也是服判息诉的关键，需要承办法官结合当事人举证情况、法律法规的相关规定、社会经验法则等因素综合考量，作出裁判。就本案体现的典型性问题，应当依据以下审判思路予以正确把握。

明确借款与股权投资款的区别。首先，在权利义务上，作为投资款，投资人可以参与公司的经营管理，享有决策权、利润分配权，同时应当履行股东出资义务。而作为借款，其并不参与企业的日常经营管理，不共享公司利益，但有权要求借款企业按期履行偿还本息义务。其次，在利益获取上，作为投资款，投资者收益主要与融资企业经营业绩挂钩，按照约定比例或投资比例分配收益。作为借款，除无偿借贷的情形外，借款人按照约定或法定利率收取利息。再次，在确定依据上，作为投资款，需要有较为繁杂且完整的公司内部文件，包括股东会（董事会）决议、股东会（董事会）纪要、出资证明书等材料作支撑，而作为借款，仅需要双方合意下形成借款凭证及资金融通明细即可。最后，

就资金性质来说，投资款除了金钱外，还可以是有价证券、不动产、土地使用权等，出资后即成为公司资产，仅可通过股权转让、减资、清算等程序收回投资款，否则会有抽逃出资或虚假出资之嫌。作为出借款，出借人可要求借款人足额还本付息。

对于“名股实债”的常用认定规则。“名股实债”即以投资入股作为外在表现形式，而实质形成的民间借贷权利义务关系的民事行为。这在法律意义上属于一种“通谋的虚假意思表示”，需要法官采用“穿透式审判思想”来揭开表面无效的投资意思表示的面纱后，深挖隐藏于背后的借贷法律关系，并依据借贷的相关规定作出最终裁决。在司法实践中，法官认定“名股实债”的民事行为主要通过辨析以下几个方面：(1) 需要看双方达成的投资协议内容是否与共担风险、共享收益的投资本质相悖，如明确约定固定收益，且免担风险，则应排除投资入股关系。司法实践中常见的如股权回购协议，北京市高级人民法院的某置业公司等与某资本控股公司等股权转让纠纷二审民事判决书^①显示，融资方(出让方)与投资方(受让方)签订《股权转让协议》，其明确约定出让方在回购交易中负有一定期间经过以后以固定价格买回协议标的物的义务，出让方对于是否买回并无选择的权利，而回购的价格也不考虑目标公司的经营状况，从合同当事人追求的效果意思来看，出让股权一方所追求的是获得融通资金，而受让一方所追求的是获得固定的本息回报，符合借贷关系的特征。

(2) 需要看资金投入方是否实际直接参与了商事主体的经营活动。对此，法官应当审查资金投入方在商事主体中是否实际享有经营决策权、监督管理者权、收益权等实际参与经营的行为的相关证据。该种参与原则上应当具有直接性，但实际上公司经营过程复杂。最高人民法院的某资本管理公司、某基金公司股权转让纠纷二审民事判决书^②显示，投资方虽然不直接参与公司日常经营，但

^①参见(2021)京民终499号民事判决书，载中国裁判文书网，2025年2月21日访问。

^②参见(2019)最高法民终355号民事判决书，载中国裁判文书网，2025年2月21日访问。

仍通过审查、审批、通知等方式一定程度上参与管理，显然不能以此否定其股东身份。故法官在审理类案中，应当结合双方提交的资金融通过程中形成的各种材料如协商函件、补充协议、各种决议等做出综合评判。(3) 需要看资金投入方是否实际入股。作为投资款，投资者应当严格履行法定出资程序，将其股东身份依法进行工商登记公示。对此，法官应当审查有无股东名册登记、工商登记、出资证明书等证明股东身份的证据。(4) 需要看双方是否在入股协议签订后又重新达成过债权债务确认补充协议，即对融通资金性质作出明确或变更，以确定当事人期待发生的真实效果意思。本案基本属于此类情况。(5) 在涉及股权回购的情况下，需要看双方达成的合同、协议中是否有约定投资人在债权到期，融资方未履行回购义务时，投资方有无对股权的处分权，若有，则应考虑让与担保；若无，则应考虑“名股实债”。

综上，“名股实债”无统一的交易模式，在当事人就资金性质发生纠纷时，法官需要根据当事人的出资目的、实际权利义务等因素予以综合认定。双方若遵循共同经营、共享收益、共担风险的原则，则应当认定为股权投资，反之，若资金投出方的本意并非取得股权，亦不参与经营管理，仅是为了获得固定收益，则应当将其规制于借贷法律框架之下。本案中根据上述法律适用原则，通过对资金投入方的投资目的、权利义务关系、法定程序的表现形式、双方后续达成的债权债务协议等进行审查和考虑，最终确定案涉资金系借款，充分保障了当事人的正当合法权益。

编写人：山东省阳谷县人民法院 赵佳林

“名为投资，实为借贷”担保责任的认定

—— 某经济合作社诉某农场公司等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区博白县人民法院(2023)桂0923民初4352号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：某经济合作社

被告：某农场公司、罗某、王某某、白某

【基本案情】

2018年9月28日，某经济合作社与某农场公司签订《协议书》，协议书主要约定某经济合作社向某农场公司投资入股300000元的帮扶经费专项资金，用于公司茶叶种植等产业项目，资金使用期限自2018年9月28日起至2024年10月31日止，某农场公司每年需要给予固定投资回报，即以某经济合作社注入资金总额为基数，年均回报率不低于8%计付，协议期满后，如未续约，需将注入的资金全部归还某经济合作社，如无法依约履行，则需要向某经济合作社支付违约金，以某经济合作社投入资金为基数，按每日万分之六计付，某农场公司的股东罗某、王某某对上述债务承担连带保证责任。白某作为某农场公司的保证人在协议书上签字。签订协议后，于2018年10月2日，某经济合作社依约以银行转账方式向某农场公司转账300000元，某农场公司截至起诉前仅向某经济合作社支付了投资回报49000元，后未再依约支付投资回报。某经济合作

社因多次催讨无果，向法院起诉主张某农场公司承担违约责任，罗某、王某某、白某承担保证责任。

【案件焦点】

1. 《协议书》是投资关系性质还是借贷关系性质；2. 罗某、王某某、白某是否应承担保证责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区博白县人民法院经审理认为：《协议书》合法有效，各方应当依约履行。(1)关于协议性质。依据协议约定，某经济合作社仅有提供投资款的义务和享受入股分红的权利，未实际参与生产经营活动，也不承担风险，其投资本金和收益的支付定期固定。故该协议书实质系借贷性质的合同。某农场公司构成违约，某经济合作社要求其还本付息的诉讼请求，予以支持。(2)关于保证责任。《协议书》第六条约定“乙方的股东对甲方投入的财政扶贫专项资金及违约金承担连带保证责任”，结合庭审中，王某某自认其同意该协议，并参与项目经营，自愿承担债务，而罗某作为某农场公司的法定代表人在协议上签字捺印，对其担保行为知悉，白某系案涉借款合同的保证人，故罗某、王某某、白某应对上述债务承担连带偿还责任。(3)关于律师费。某农场公司签收某经济合作社发出的催款告知书，并未提出异议，律师费系某经济合作社为实现债权而产生的费用，可以支持。(4)现某农场公司已停止营业，存在丧失或者可能丧失履行债务能力情形，已构成预期违约，故对某经济合作社诉请解除合同，予以支持。

综上，广西壮族自治区博白县人民法院依照《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、解除某经济合作社与某农场公司于2018年9月28日签订的《协议书》；

二、某农场公司偿还借款本金300000元及支付利息给某经济合作社(利息计算办法:以300000元为基数,自2018年11月2日起至2023年8月6日止,按年利率8%计算;自2023年8月7日起至本案债务实际清偿之日止,按2023年8月一年期贷款市场报价利率计算。已支付的49000元利息予以扣除);

三、某农场公司支付律师费4000元给某经济合作社;

四、罗某、王某某对上述第二、三项债务承担连带清偿责任;

五、白某对上述第二项债务承担连带清偿责任。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决生效。

【法官后语】

投资关系与借贷关系属于两种不同性质的法律关系。近年来,“名为投资,实为借贷”的情形在实践中时常发生,由此而引发的“性质”之争多不胜数。涉及担保责任认定的案件审理的核心在于,在正确认定主合同法律关系性质的基础上,哪些情形下担保人需承担责任。

一、“名为投资,实为借贷”的分析

根据《中华人民共和国民法典》第九百六十七条“合伙合同是由两个以上合伙人为了共同事业目的,订立的共享利益、共担风险的协议”的规定,投资合伙具有共享收益、共担风险的本质特征,而投资合伙行为,则是指特定民事主体通过处分其所有、占有、支配、管理的财产,作为进入营业领域的原始财产和经营基础的民事法律行为,具有民事财产处分行为和商事投资行为双重属性。《中华人民共和国民法典》第六百六十七条将借款合同定义为“借款人向贷款人借款,到期返款借款并支付利息的合同”,其本质特征为固定回报,不承担风险。故投资行为和借贷行为在法律上属于两种性质完全不同的民事法律行为。

《中华人民共和国民法典》第一百四十六条规定:“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。”通谋虚伪行为包含两个行为:一是虚假的意思表示行为;二是隐藏的意思表示行为,即虚假意思表示行为所掩盖的双方

真实的意思表示的行为。在“名为投资，实为借贷”案件中，包含两种情形：一是双方认知明确，存在通谋虚伪行为。此种情形下，投资行为是虚假的意思表示，其所掩盖的双方真实意思表示行为是借贷行为。二是双方缺乏认知，不存在通谋虚伪行为，只是从法律关系行为性质上认定为“名为投资，实为借贷”。此种情形下，不能仅因抗辩而否认借贷关系的成立，换言之，法律规定不以个体的不知悉而对其无效，双方对于自身行为的错误认知并不能否认法律关系的真实属性，也不能免除法律层面的责任。

二、担保责任的认定

合同双方的投资协议认定为“名为投资，实为借贷”，应认定为借款合同关系，不应认定协议无效。在“名为投资，实为借贷”案件中，担保责任的认定需要厘清两个问题：一是主合同存在通谋虚伪行为，担保人对该行为是否知情；二是主合同不存在通谋虚伪行为，担保人提供担保的真实意思表示是什么。

如主合同存在通谋虚伪行为，则：其一，担保人对协议过程中存在通谋虚伪行为为明知的，除有证据证明主合同协议存在恶意串通损害其利益情形外，并不能因协议的法律性质认定变化而主张免责。其二，担保人对协议过程中存在通谋虚伪行为不知情的，依据《中华人民共和国民法典》第六百九十五条“债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响”的规定，需判断隐藏意思表示与虚假意思表示相比，是否加重了担保人的负担。如主合同不存在通谋虚伪行为，则应判断合同性质的变更，是否直接影响担保人对担保的真实意思表示，继而认定担保人是否承担保证责任。

本案中，当事人之间签订的《协议书》虽不存在通谋虚伪行为，但《协议书》并不具有共同经营、共享收益、共担风险的投资合作特征，而是约定某经济合作社出资后，无论某农场公司经营情况如何，是否亏损，均按标准计算并享有固定投资收益，到期归还投资款，此种情形应认定双方之间法律关系的性

质“名为投资，实为借贷”，《协议书》也不因此而无效。白某作为某农场公司的保证人在协议书上签字，对协议内容知情，其担保的真实意思表示是为某农场公司承诺向某经济合作社给予定期固定分红、到期归还投资款以及违约金等内容提供担保，而借款、借款期限、利息与投资款、投资期限、分红对比，未加重白某的负担，甚至等同或轻于，合同性质由“投资关系”变更为“借贷关系”并不直接影响白某对担保的真实意思表示，故白某应承担保证责任。

编写人：广西壮族自治区博白县人民法院 管青龙

棋牌室经营者现场向赌博人员 出借款项不构成民间借贷不予返还

——王某某诉李某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市垫江县人民法院(2024)渝0231民初820号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：王某某

被告：李某某

【基本案情】

王某某和李某某系朋友关系，王某某在其开设的副食店摆有麻将机供客人打牌赌博，李某某在王某某开设的副食店打麻将时，多次向王某某打牌借钱。从2022年2月19日至10月16日，王某某多次以“李某某打牌借币(上午)”

“王某某打牌借币(下午)”等名目自行记账，共记账18笔12000元，后王某某向王某某催收该笔款项未果，遂诉至法院，请求王某某返还借款12000元。

【案件焦点】

1. 王某某向王某某借款是否构成合法有效的民间借贷关系；2. 王某某是否应当向王某某返还案涉款项。

【法院裁判要旨】

重庆市垫江县人民法院经审理认为：当事人王某某、王某某均认可案涉款项系因赌博产生，在此情况下，王某某诉请王某某返还借款需另就借款形成的时间、地点、经过、借款资金来源及资金交付方式、约定的借款用途、还款期限、还款方式、利息、在场人等有关细节进行举证说明其合法有效性。现王某某未能就与王某某之间存在合法有效的借贷关系提供进一步证据证明，故王某某、王某某双方之间的民间借贷关系无效。王某某本应返还财产，但本案具有的特殊情形是，王某某系在王某某经营的副食店参与麻将赌博时多次借款，即使王某某陈述的王某某是以打牌的名义借款的说法成立，但王某某现场为王某某赌博多次提供资金，该资金在出借人向赌博人提供之时已经明确属于赌资，王某某对于赌博行为的实施具有参与性，故王某某的出借行为系不法行为，其“返还借款”请求权缺乏合法基础。

重庆市垫江县人民法院根据《中华人民共和国民法典》第八条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条之规定，判决如下：

驳回王某某的全部诉讼请求。

判决宣告后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

一般而言，自然人之间的借款合同是实践合同，在出借人提供借款、借款人收到借款后，借款合同就成立生效，双方当事人也应按照合同约定履行合同

义务。本案的特殊之处在于出借人作为棋牌室经营者在赌博现场向借款人出借款项，此种民间借贷行为是否仍旧有效值得探讨。

本案所涉民间借贷行为无效。司法实践中，对于赌博借贷行为效力的质疑源自其与赌博的密切联系。众所周知，在中国除特许经营博彩的地区及行业所产生的债受法律保护程度与其他合法债务一致外，其他任何形式的赌博都是违法甚至是犯罪行为。《中华人民共和国刑法》以及《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规均明文规定禁止赌博，此外，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条亦规定：“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效……（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的……”因此，对于赌博过程中当事人之间产生的直接用于赌博的债务以及赌博关系中当事人与第三人产生的直接用于赌博的债务两种赌债表现形式而言，司法实践中不认可其作为法律之“债”的性质，即“赌债非债”：赢家或出借人无请求“赌债”的权利，输家或借款人也无清偿“赌债”的义务，双方的民间借贷行为自始无效、当然无效。

案涉借款不能以民间借贷无效请求返还。如前所述，棋牌室经营者作为出借人在现场向赌博人员出借款项，双方之间的民间借贷行为无效。而合同无效的法律后果，《中华人民共和国民法典》除规定返还财产、折价补偿和赔偿损失外，还在原《中华人民共和国合同法》第五十八条的基础上，增加了“法律另有规定的，按照其规定”。^①对于明知出借款项给他人用于赌博，尤其是在赌博现场为他人赌博提供资金的，可认定为对赌博行为的参与，该资金在出借人向借款人提供之时已经属于赌资，而根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，赌资应当予以收缴。因此，此种民间借贷合同无效的法律后果属于是其他法律

^①《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。”

另有规定的“除外”情形，应依法收缴赌资而非判决返还。

案涉借款不能以不当得利请求返还。司法实践中，存在部分法院裁判以不当得利支持返还借款本金，但我们认为不当得利构成要件“没有法律根据”并不等同于“不法原因”。不当得利作为债发生的一种原因，也应当遵循合法性这一债的基本属性。参照《德国民法典》《日本民法典》的相关规定以及理论通说，因不法原因而为给付，同样构成给付型不当得利请求权的排除。

综上，司法裁判具有价值示范引领作用，若不将现场向赌博人员借款的行为作否定性评价，将纵容赌博这种违法行为。因此，出借人现场向赌博人员出借款项的民间借贷行为无效，且不得根据合同无效或者不当得利诉请返还。

编写人：重庆市垫江县人民法院 刘磊

情侣恋爱期间的相互转账的性质认定

——潘某某诉倪某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

安徽省歙县人民法院(2023)皖1021民初1077号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：潘某某

被告：倪某某

【基本案情】

潘某某与倪某某原系男女朋友关系，于2022年3月16日分手。自2020年

5月11日起至2022年12月27日，倪某某多次向潘某某表示要求借款，并承诺会还款。多次转账借款后，潘某某表示自有资金不足，倪某某便要求其通过银行信贷、网贷等渠道套现后向其转账，并承诺会偿还本金及贷款产生的利息。其间，双方相互转账上百次，转账数额从十元至上万元不等。

其中，潘某某以自有资金转账共计141735元，以贷款、信用卡等非自有资金转账469572元，共计611307元。潘某某自认，倪某某通过微信、支付宝分别向潘某某转账还款共计120707元。庭审结束后，倪某某向潘某某微信转账5000元。

2023年1月25日，双方对两人之间的债务情况进行核对，潘某某要求倪某某偿还总额共计520000元，但倪某某未予认可，后双方又多次协商，均未达成一致意见，以致成讼。

【案件焦点】

潘某某向倪某某转款的性质应如何认定。

【法院裁判要旨】

安徽省歙县人民法院经审理认为：本案中，潘某某与倪某某原系情侣关系，双方在恋爱期间及恋情结束后存在多次相互转账，数额从十元至上万元不等。从潘某某提供的转账记录及微信聊天记录可见，倪某某确系多次要求潘某某向其转账，并且在借款时或双方对账时表示会予以清账，由此可以认定双方之间存在借贷合意。但是，在双方长达两年半的相互转账过程中，二人仅进行过粗略对账，对于借款数额及还款数额未予以明确并达成最终结果。因此，法院认定在恋爱期间，小额的金钱往来是双方为维系感情的必要支出或者共同消费，双方未明确有借贷意思表示的小额转账不宜认为是借款。结合双方的恋爱期限、聊天记录及潘某某的经济能力等因素，酌定潘某某向倪某某单笔数额低于或等于500元的转账为恋爱关系中的赠与，共计5210元；在双方明确结束恋爱关系后，二人已经丧失维系感情的需要，故双方之间的小额转账均应列入借款、还款的范畴。

潘某某以其自有资金出借部分，双方之间的民间借贷合同成立，潘某某要求倪某某返还借款本金及自起诉之日按LPR利率计算利息有事实和法律依据，予以支持。关于潘某某套取金融机构贷款转贷部分，双方之间的民间借贷合同无效，潘某某要求倪某某承担信用卡及网贷分期利息的请求于法无据，不予支持；虽借款行为无效，但倪某某应返还取得的财产，且因倪某某占用该部分资金未及时返还，应向潘某某支付资金占用费。

安徽省歙县人民法院判决如下：

一、倪某某于本判决生效之日起十五日内支付潘某某借款本金8818元及利息(以8818元为基数，自2023年3月16日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率3.65%计算至款清之日)；

二、倪某某于本判决生效之日起十五日内返还潘某某469572元及资金占用费(以未还款项469572元为基数，自2023年3月16日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率3.65%计算至款清之日)；

三、驳回潘某某的其他诉讼请求。

一审宣判后，当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

本案是一起当事人在情侣关系期间产生的民间借贷纠纷。根据原告诉讼请求及所举证据，可以确认原、被告间存在金钱给付关系这一基础事实，但本案的特殊性有以下几点：其一，双方之间的转账次数多而频繁，且横跨整个恋爱期间至恋情结束后的一段时间。其二，双方在大量相互转账的过程中数额从十元至上万元不等，在此期间，双方似乎达成了某种“默契”——被告倪某某要求原告潘某某转账后，原告就尽其所能向其转款，这导致双方大部分转账的同时无明显的意思表示以证明款项的性质，并且最终至原告起诉前，双方仍未就款项数额及性质达成一致意见。其三，原告向被告转账的款项中包含自有资金以及向多个金融机构贷款所取得的资金。

一、欠缺结算证据时法院的合意审查职责

鉴于原、被告之间转账次数多、欠缺书面结算凭据，且被告未参加庭审无

法得知其真实意思表示的情况，法院应当对双方每一笔转账是否达成借贷合意进行审查，以确定案件基本事实。

根据举证责任分配的一般规则，应由原告对合同的订立和生效的事实承担举证责任，原告以借贷法律关系提起诉讼，而民间借贷合同具有实践性特征，合同的成立，不仅要有交付钱款的事实，还需双方当事人达成借贷合意。原告向法院提供转账记录及聊天记录。本案中，法院经逐一审查证据后发现，双方在绝大多数的情况下确实存在借贷的合意，被告亦多次表示会予以偿还。但在部分情况下，双方没有明确表示即进行转账往来。

二、生活经验法则和高度盖然性标准的运用

本案要合理运用证据规则中生活经验法则及高度盖然性标准，对借款数额进行综合认定。

数额上的区分认定：因为身份关系的特殊性，恋爱期间情侣间的相互转账如果没有明确的借贷的意思表示，数额较小的金钱往来一般认为是双方为维系感情的必要支出或者共同消费，不认为是借款。具体数额大小标准的确定应当参考当事人的工作收入、消费能力等进行综合判断。考虑到转账期间原告尚处于学校学习及刚刚参加工作的阶段，其收入水平、消费能力较低，故酌定单笔数额低于或等于500元的转账为恋爱关系中的赠与，不应认定为借款。

时间上的区分认定：不同于夫妻关系，情侣关系法律关系性质模糊，法律不应对其做过度评价。但结合社会现实，相较于完全陌生的两个人，基于恋爱情侣关系的双方在进行法律意义上的往来时存在较大区别。因此，在双方明确结束恋爱关系后，双方丧失了维系感情的需要，在原告对转账进行初步举证后即可认定借贷关系的成立，双方之间的小额转账均应列入借款、还款的范畴。

三、个案下借款合同无效后的法律后果之完善

其一，被告返还财产所基于的法律依据、责任来源的不同应在判项上予以分离。其中关于套取金融机构转贷部分财产的返还是依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一项，以及《中华人民共和国民法典》第一百五十七条；而其中关于自有资金借款本金的返还则是

基于《中华人民共和国民法典》合同编关于违约责任和借款合同相关条款。在本案中，判项上的分离可以使当事人明确裁判内容的法律依据，亦使裁判内容明确具体、便于执行。

其二，在关于套贷转贷款项的资金占用费方面尚有讨论余地。一般情况下，资金占用损失计算标准应当参照LPR利率计算，但是金融贷款的利率通常高于LPR基准利率，按照LPR利率计算专用损失必然无法弥补出借人所受到的实际经济损失，反而借款人会因未按时履行还款义务而获得利益或减轻责任。在本案中，按照公平原则、诚信原则，似乎出借人从金融机构套取贷款利率来计算资金占用损失更为合理。但从裁判执行的角度来审视该种观点，存在债权人已经还完全部贷款，但债务人仍在以银行利率计算资金占用损失的情况。基于上述两种考量回到本案进行反思，原告基于特殊身份关系应被告要求进行贷款转贷的，且被告亦多次承诺由其承担银行贷款利息的，但当事人不应以违法行为获得额外利益，因此，笔者认为可以借鉴《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第四款的规定加计后计算，以求得法理与情理的平衡。

编写人：安徽省歙县人民法院 王 族

套取金融机构资金出借，民间借贷关系不成立

——谭某诉彭某、某幼儿园民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区玉林市中级人民法院（2023）桂09民终2109号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 谭某

被告(上诉人): 某幼儿园

被告(被上诉人): 彭某

【基本案情】

谭某和彭某为朋友关系，彭某为某幼儿园法定代表人。2022年3月18日至2022年7月15日，彭某以投资建设幼儿园为由，多次向谭某借款，谭某共计借款71.2万元。具体借款情况如下：2022年3月18日至2022年3月21日，谭某共计向彭某转账30万元，2022年3月21日谭某与彭某就30万元借款签订了《借款合同》，载明借款主体为彭某、某幼儿园，彭某在借款合同的借款人处签名并加盖私人印章，某幼儿园在借款人处加盖法人印章，该笔借款的资金来源如下：16万元为谭某自有资金，14万元来源于金融借款。2022年3月23日，谭某向彭某转账30万元，同日签订了《借款合同》，合同载明：某幼儿园、彭某向谭某借款30万元，按照投入资金比例对谭某进行分红，借款资金来源于某银行，该合同落款处，有时任某幼儿园法定代表人彭某的签名，并加盖有某幼儿园的公章，该公章与备案公章不一致。该笔资金流向如下：2022年3月23日，彭某收到谭某借款后，向某幼儿园转账15.4万元，此后两日即2022年3月24日至2022年3月25日，某幼儿园将该款项用于购置教学玩具、日用品。2022年4月2日至2022年7月15日，谭某分多次向彭某转账共计11.13万元，其中有3万元是谭某应彭某的要求向案外人黄某支付的某幼儿园的租金，其资金来源于谭某向他人借款。

另查明，彭某以及案外人唐某分多笔向谭某转账15480元。

【案件焦点】

谭某与某幼儿园、彭某是否成立民间借贷关系。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区兴业县人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一项的规定，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认为民间借贷合同无效。

2022年3月21日签订的《借款合同》，彭某在借款合同的借款人处签名并加盖私人印章，某幼儿园在借款人处加盖法人印章，该印章与备案公章一致。其中的16万元来源于原告的自有资金，另外的14万元属于金融机构借款，故该借款合同部分有效。谭某与彭某、某幼儿园之间16万元的《借款合同》有效，成立民间借贷关系；谭某与彭某、某幼儿园之间14万元的《借款合同》无效，不成立民间借贷关系，民间借贷关系不成立的，只需承担返还本金义务。

2022年3月23日签订的《借款合同》，其资金全部来源于金融机构，同理不成立民间借贷关系。该合同落款处，有时任某幼儿园法定代表人彭某的签名，并加盖有某幼儿园的公章，该公章与备案公章不一致。由于该公章与备案公章不一致，且无其他证据证明该笔借款与某幼儿园有关联，故认定该笔借款为谭某与彭某的资金往来，民间借贷不成立，彭某只需返还本金给谭某。

2022年4月2日至2022年7月15日，谭某分多次向彭某转账共计11.13万元，该11.13万元资金来源于向他人借款，不是自有资金，不符合民间借贷关系成立的构成要件，不成立民间借贷关系，仅需将借款本金返还谭某。某幼儿园与谭某之间无借款的合意，亦无债务加入的意思，故对该笔借款不承担返还责任，谭某将借款转账给彭某后，彭某有权自由处分。对于11.13万元的借款，由彭某承担返还本金给谭某的责任。

关于彭某以及案外人唐某对谭某多次转账，共计15480元，结合案件查明事实予以处理。

广西壮族自治区兴业县人民法院判决如下：

一、彭某和某幼儿园共同偿还借款本金16万元以及利息（利息计算方法：以16万元为基数，自2023年3月22日起至清偿之日止，按一年期贷款市场报价利率标准计算）给谭某；

二、彭某和某幼儿园共同返还14万元借款本金给谭某；

三、彭某返还借款本金395820元给谭某；

四、驳回谭某的其他诉讼请求。

谭某、某幼儿园不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区玉林市中级人民法院经审理认为：2022年3月21日签订的《借款合同》，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。对于2022年3月23日签订的《借款合同》，该本金来源于金融机构，属于民间借贷无效的情形，只需承担返还责任。至于某幼儿园是否对该借款承担返还责任，法院认为，虽然落款处某幼儿园的盖章与备案公章不一致，某幼儿园亦应承担共同返还责任，理由如下：首先，就该借款合同文义解释的角度来看，该借款合同明确载明的是某幼儿园、彭某向谭某借款，并结合该合同中某幼儿园承诺向谭某分红的表述，即按投入资金比例向谭某分红，若系彭某个人借款，不可能出现此种分红的表述，从中可知，是彭某以法定代表人身份代表某幼儿园作出意思表示。其次，从法人代表制度来看，彭某时任某幼儿园的法定代表人，系幼儿园的法定代表机关，彭某作出的意思表示即为某幼儿园作出的意思表示，加盖公章与备案公章是否一致、加盖公章与否，皆不影响某幼儿园作出意思表示。再次，彭某收到谭某借款后，向某幼儿园转账15.4万元，此后两日即2022年3月24日至2022年3月25日，某幼儿园将该款项用于购置教学玩具、日用品。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十二条，法定代表人以个人名义与出借人订立民间借贷合同，所借款项用于单位生产经营，出借人请求单位与个人共同承担责任的，人民法院应予支持。某幼儿园与彭某对谭某的30万元借款承担共同返还责任。关于该30万元资金占用费的问题，即使该借贷合同无效，为避免利息失衡，彭某、某幼儿园亦应向谭某支付资金占用费。

对于谭某向他人借款的11.13万元借款本金，玉林市中级人民法院认为，法律并不禁止向个人借款后转借，故该借款合同有效。该11.13万元借款中，3万元是应彭某的要求用于支付某幼儿园的租金，可以证明该3万元是用于某幼儿园的生产经营，故某幼儿园与彭某对该3万元承担共同还款责任。对于剩余

欠款无其他证据证明与某幼儿园有关，故法院认为，是彭某的个人借款。

彭某与案外人唐某给谭某的转款，认定为彭某偿还给谭某的本金。

广西壮族自治区玉林市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，作出以下判决：

一、维持兴业县人民法院(2023)桂0924民初580号民事判决第一、二项；

二、撤销兴业县人民法院(2023)桂0924民初580号民事判决第三、四项；

三、某幼儿园、彭某返还30万元，并支付资金占用费(计算方法：以30万元为基数，自2023年3月22日起至实际清偿之日止，按同期一年期贷款市场报价利率计算)给谭某；

四、某幼儿园、彭某偿还借款3万元，并支付逾期利息(计算方法：以3万元为基数，自2023年3月22日起至实际清偿之日止，按同期一年期贷款市场报价利率计算)给谭某；

五、彭某偿还借款65820元，并支付逾期利息(逾期利息计算方法：以65820元为基数，自2023年3月22日起至实际清偿之日止，按同期一年期贷款市场报价利率计算)给谭某；

六、驳回谭某的其他诉讼请求。

【法官后语】

民间借贷是指自然人、法人与其他组织之间进行资金融通的行为。合法的民间借贷受法律保护，在认定借贷行为是否合法时应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实。本案中，谭某部分出借资金来源于金融机构，符合民间借贷无效认定的情形，因此本案谭某从某银行套取资金借给彭某不成立民间借贷关系。

一、民间借贷中的出借资金来源于金融机构则借款合同无效

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一项的规定，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷

合同无效。通常认为套取金融机构贷款转贷，即指借款人以履行出借义务为目的，未按照其贷款用途使用贷款资金，并将从金融机构取得的贷款资金转借他人的行为。根据中国人民银行《贷款通则》第十九条的规定，借款人应当按照借款合同约定用途使用贷款。借款人在取得银行贷款后，又将贷款资金转借他人，明显不符合其贷款用途；而不符合贷款条件的人取得贷款资金，也将增加贷款资金无法收回的风险，扰乱正常的金融秩序，放大系统性风险。在司法实践中，就是否认定存在套贷转贷行为，关键在于对出借款项资金来源的认定。出借资金来源于自有资金的则借款合同有效，资金来源为金融机构的贷款则借款合同无效。

所谓金融机构，应当既包括银行类金融机构，也包括非银行金融机构，如小额贷款公司、融资租赁公司等。贷款的类型既包括信用贷款也包括担保贷款，根据《贷款通则》第九条的规定，贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。此次调整相较于原有规定，适度地扩大了适用的范围，更有利于填补规则漏洞，维护金融市场稳定。另外，在认定出借的资金来源是否为金融机构时，可以从审查该机构的金融业务从业资质着手，金融行业为特许经营行业，该机构需取得相应证照，若资金来源机构符合金融从业的机制，则可作出认定。

二、合同无效后借款人应当返还占用出借人的资金

合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没必要返还的，应当折价赔偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。在此类案件中，“套贷转贷”行为因违反法律法规的强制性规定，借款合同无效，借款关系中虽然出借人实际履行了自己的出借义务，但资金来源于金融机构，构成过错。借款人未能履行还款的义务，亦有过错。为避免利息失衡，出借人能够就自己所受实际经济损失向借款人主张赔偿，即资金占用损失。

三、从金融机构套取资金转贷可能构成犯罪

套取金融机构贷款的转贷行为属于违法行为。套取金融机构的转贷行为违反了我国相关金融法律法规的规定，既增加了融资成本，也扰乱了金融秩序。

套取金融机构贷款转贷是我国严厉打击的行为，如果违法所得数额较大，有可能构成高利转贷罪。

在司法实践中，出借人通过金融机构套取资金转贷的现象越发频繁，由于借贷双方当事人多数为自然人，其资金偿付和风险承受能力十分有限，借款方逾期还款后产生的连锁反应导致金融机构追偿压力和难度不断增强，对其他市场主体的正常融资行为造成的不良影响，严重扰乱了金融秩序。“套贷转贷”民间借贷合同无效的规定，扩大了民间借贷合同无效的范围，更有利于司法对规避金融监管、制度套利等破坏金融市场秩序行为的打击，填补原有的制度缺失和法律漏洞；更有利于发挥法律对社会行为的引领示范作用，降低借款人的融资成本，疏导金融市场结构性风险；对维护社会稳定、市场安宁起到积极作用。

编写人：广西壮族自治区兴业县人民法院 田诗咏

虚拟货币流通的法律行为认定

——白某诉李某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区北海市海城区民法院(2023)桂0502民初6406号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：白某

被告：李某

【基本案情】

2022年5月13日李某因急用资金买币向白某借200USDT（约合人民币1400元）。约定还款日期为一周，并有微信借款文字凭证及转款记录。还款日期到后，李某未及时归还借款。直到2023年6月初白某多次向被告催讨借款，李某说手头没钱无法按时归还借款。2023年6月至2023年7月白某多次催讨未果，以致涉诉。

USDT，中文名称“泰达币”，是一种加密的虚拟货币。

【案件焦点】

1. 虚拟货币是否受法律保护；2. 原告要求被告还款是否于法有据。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区北海市海城区人民法院经审理认为：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。白某转给李某的200USDT系虚拟货币，原、被告之间就泰达币所进行的民事法律行为，违背了公序良俗，为无效的民事行为，相应的损失自行承担，因此原告的诉讼请求没有法律依据。

广西壮族自治区北海市海城区人民法院判决如下：

驳回原告白某的诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通

知》规定：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

对虚拟货币的投资、交易、提供服务等行为，属于从事非法金融活动，违背公序良俗，相关民事法律行为无效，由此引发的投资风险及损失均由投资者自行承担，法律不予保护。“泰达币”等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

编写人：广西壮族自治区北海市海城区人民法院 宋梦瑶

职业放贷人的认定及职业放贷借款合同的效力

——莫某某诉梁某某等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区崇左市中级人民法院(2023)桂14民终1378号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):莫某某

被告(上诉人):梁某某、刘某某、韦某某、滕某某

【基本案情】

梁某某与刘某某系夫妻关系，韦某某与滕某某系夫妻关系。莫某某与梁某某、韦某某已认识多年。梁某某等四人以生产经营所需向莫某某借款，双方于2018年2月13日签订《借款协议书》，约定由莫某某向梁某某等四人出借本金550万元用于生产经营。《借款协议书》载明梁某某等四人借款用于林木投资生产经营，借款期限自2018年2月13日起至2018年5月13日止，借款利息为月息3%。《借款协议书》签订当日，莫某某通过银行转账将250万元借款转入梁某某个人银行账户，另300万元借款转入韦某某个人银行账户，梁某某、韦某某当日共同给莫某某出具一张《借条》，梁某某、韦某某在《借条》上确认已收到莫某某借款550万元。梁某某等四人收到借款后，韦某某于2018年2月13日应莫某某要求向莫某某银行账户转入16.5万元作为预付1个月的利息，从

2018年3月22日起至2019年6月8日止，梁某某自行向莫某某银行账户转入142万元，梁某某委托案外人陈某某向莫某某银行账户转入78.5万元，莫某某以每月利息为16.5万元为由转回给梁某某6万元，应认定梁某某偿还了72.5万元，梁某某等四人合计偿还了莫某某231万元。2020年5月13日，梁某某、韦某某与莫某某核对尚欠借款本息后，共同向莫某某出具一张《借款声明》，载明至2020年5月13日，尚欠莫某某借款本息620万元，并同意延期借款利息按月息3%计付。梁某某、韦某某出具《借款声明》后借款本金及利息一直未予偿付，为此成讼。诉讼中，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某提出反诉请求：(1)判决莫某某与梁某某、刘某某、韦某某、滕某某于2018年2月13日签订的《借款协议书》无效；(2)判决莫某某返还梁某某、刘某某、韦某某、滕某某45.5万元；(3)本案本诉及反诉诉讼费由莫某某负担。

另查明，梁某某曾以莫某某涉嫌非法经营罪向扶绥县公安局报案，扶绥县公安局作出不予立案通知书，以认为没有犯罪事实为由决定不予立案；梁某某对该决定不服申请复议，扶绥县公安局作出复议决定书，决定维持原决定。莫某某因为本诉及反诉支付律师费用205975元。

【案件焦点】

1. 梁某某等四人与莫某某的民间借贷关系是否成立；2. 梁某某等四人反诉要求莫某某归还45.5万元是否有事实和法律依据。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区扶绥县人民法院经审理认为：关于梁某某、刘某某、韦某某、滕某某与莫某某的民间借贷关系是否成立，莫某某出借的借款本金应为多少，莫某某的诉讼请求是否有事实和法律依据的问题。本案中，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某提出莫某某是职业放贷人，应认定双方的借款合同关系无效的答辩主张，但莫某某亦提出其出借借款的对象均系其朋友和多年的生意伙伴，其出借资金系其从事木材经营和林地经营几十年累积下来的资本的答辩主张，扶绥县公安局作出的不予立案通知书及复议决定书，均认为莫某某没有犯

罪事实。梁某某、刘某某、韦某某、滕某某主张莫某某系职业放贷人，但其提供的材料难以证明莫某某以放贷为常业或以此为其主要收入来源，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某主张莫某某存在长期、经常性向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息等行为，但莫某某也提供证据证实其出借的对象均为多年认识的朋友或一起合作多年的生意伙伴，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某又没有其他证据加以佐证，现有证据不宜认定莫某某为职业放贷人，其出借行为不宜认定违反相关法律规定。在庭审中，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某与莫某某均确认，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某与莫某某之间的所有资金往来均通过银行转账的方式，没有现金交付。莫某某出借的借款本金总额，应以莫某某通过银行转账的方式出借的借款本金来认定，莫某某通过银行转账的方式将250万元借款转入梁某某个人银行账户，300万元借款转入韦某某个人银行账户，合计为550万元，因《借款协议书》借款人处有梁某某、刘某某、韦某某、滕某某亲笔签名捺印，法院确认莫某某出借给梁某某、刘某某、韦某某、滕某某的借款本金为550万元。梁某某、刘某某、韦某某、滕某某与莫某某之间的民间借贷合同合法有效，民间借贷债权债务关系清楚，对梁某某、刘某某、韦某某、滕某某请求判令莫某某与梁某某、刘某某、韦某某、滕某某的民间借贷合同无效的诉讼请求不予支持，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。虽然《借款协议书》约定的利息按照年利率36%计付，但按照相关法律规定，从2018年2月13日起至2020年8月19日止，按年利率24%计付利息，从2020年8月20日起，利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率的4倍即年利率15.4%计付，计算方式如下：以莫某某出借给梁某某、刘某某、韦某某、滕某某的借款本金550万元为基数，逐笔计付利息，以及将梁某某、刘某某、韦某某、滕某某的还款按照先息后本的原则，还款先用于还清借款本金法定利息，多余款项再偿还借款本金。经计算，截至2019年6月8日，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某共偿还借款本金710501.29元，共支付利息1599498.71元，尚欠借款本金4789498.71元。扶县人民法院认定，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某应向莫某某偿还借款本金

4789498.71元，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某应向莫某某支付的利息，以借款本金4789498.71元为基数，从2019年6月9日起至2020年8月19日止，按照年利率24%计付利息，2020年8月20日起按照年利率15.4%计付利息。

关于梁某某、刘某某、韦某某、滕某某在反诉中要求莫某某向梁某某、刘某某、韦某某、滕某某归还45.5万元是否有事实和法律依据的问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”也就是说，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。梁某某、刘某某、韦某某、滕某某在本案中提出反诉要求莫某某向梁某某、刘某某、韦某某、滕某某归还45.5万元，有责任对其主张提供证据予以证实，不能提供证据证实该主张的，依法应自行承担举证不能的法律后果。扶绥县人民法院认为，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某提交的证据不足以认定莫某某为职业放贷人，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某要求莫某某向梁某某、刘某某、韦某某、滕某某归还45.5万元的诉讼请求没有事实和法律依据，不予支持。

关于梁某某、刘某某、韦某某、滕某某是否应承担律师费用，若承担应承担多少的问题。《借款协议书》明确约定，若因梁某某、刘某某、韦某某、滕某某逾期未偿还借款本息，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某应支付莫某某起诉产生的律师费，现莫某某因本诉支付的律师费用为18.5万元，虽然梁某某、刘某某、韦某某、滕某某不予认可，但莫某某提供的证据足以证明其确实支付了律师费18.5万元，梁某某、刘某某、韦某某、滕某某应承担相应的律师费，现莫某某起诉标的金额系610万元（依据梁某某、韦某某于2020年5月13日出具的借款声明），而以借款本金4789498.71元为基数，按照年利率24%计付利息，从2019年6月9日起计算至2020年5月13日止，应支付利息1070748.2元。莫某某因反诉支付的律师费用因双方没有约定，不予支持。

广西壮族自治区扶绥县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百七十五条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第二

十六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条规定，判决：

一、梁某某、刘某某、韦某某、滕某某于本判决生效之日起十日内向莫某某偿还借款本金4789498.71元及支付利息（利息计算方法：以借款本金4789498.71元为基数，从2019年6月9日起至2020年8月19日止，按照年利率24%计付利息，2020年8月20日起按照年利率15.4%计付利息计至借款本金清偿之日止）；

二、梁某某、刘某某、韦某某、滕某某于本判决生效之日起十日内向莫某某支付律师费177711元；

三、驳回莫某某的其他诉讼请求；

四、驳回梁某某、刘某某、韦某某、滕某某的反诉诉讼请求。梁某某、刘某某、韦某某、滕某某不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区崇左市中级人民法院经审理认为：

关于本案借款合同的效力问题。本案《借款协议书》签订于2018年2月13日，应适用当时的法律、行政法规及司法解释等的相关规定。《中华人民共和国合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定：“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。”根据查明的事实，莫某某提供的证据证实莫某某除本案借款外，还向梁某甲、黄某某、钟某某、叶某某、梁某乙、杨某、韦某乙、曾某等多人提供借款。此外

， 根据莫某某提交的证据《韦某某、韦某甲2020年9月25日〈借条〉》，证实 除本案借款外，莫某某于2018年11月30日、2019年12月7日、2020年9月 25日分别向韦某某出借100万元、20万元、60万元。根据梁某某提交的证据 2019年6月10日《借条》，证实莫某某除本案借款外，还于2019年6月10日 向梁某某出借500万元。上述事实足以证明莫某某出借款项系社会不特定对象，

且借款约定月利息3%，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营利性。虽然莫某某主张其出借的对象都是多年的朋友或生意伙伴，但其向这些人员出借的借款金额每笔都是十几、几十万元以上，甚至是五六百万元，数额特别巨大，或者出借给同一借款人的借款次数具有多次性，且均约定高额利息，并不属于偶然的、互助式的借款模式。综上，多年来，莫某某出借借款的对象主体众多，通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，出借目的也具有较为明显的营业性质，属于从事非法金融业务活动。《中华人民共和国银行业监督管理法》直接关系国家资金秩序和资金安全，事关社会公共利益，属于效力性强制性规定，涉案《借款协议书》违反了该强制性规定，应认定为无效，故莫某某要求梁某某等四人支付高额利息的诉讼请求，没有法律依据，不予支持。

关于本案借款本金、尚欠借款本金以及利息应如何认定的问题。梁某某等四人与莫某某签订的《借款协议书》约定的利息为月利率3%，即借款人每月需支付利息16.5万元，莫某某于签订协议书当日分别向梁某某、韦某某账户转账后，韦某某亦于当日向莫某某回转16.5万元。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：“借据、收据、欠条等债权凭证载明的借款金额，一般认定为本金。预先在本金中扣除利息的，人民法院应当将实际出借的金额认定为本金。”韦某某于收到借款当日即向莫某某账户转回的16.5万元，因借款人并未能实际使用该款，该款应认定为预先在本金中扣除利息，故本案借款本金应为533.5万元（550万元-16.5万元）。如前所述，扣除韦某某偿还的16.5万元外，梁某某等四人实际还款数额为

214.5万 元(231万元-16.5万元)。鉴于借款实际发生，法院酌定支持借款本金于2020 年8月19日前按照年利率6%计算资金占用期间的利息，2020年8月20日到借款清偿之日按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算 资金占用期间的利息。经计算，本案借款截至2019年6月8日累计偿还本金1787931.45 元， 累 计 偿 还 利 息 357068.55 元， 尚 欠 本 金 3547068.55元(计算 略)。一审法院认定上述借款本金以及偿还本金、累计偿还利息、尚欠本金数

额均有误，二审法院予以纠正。至于梁某某、刘某某关于其与韦某某、腾某某 系分别向莫某某借款，应各自承担还款义务的上诉主张，如前所述，梁某某等 四人共同签署《借款协议书》，具有共同借款的意思表示，对外梁某某等四人 应共同承担偿还本案借款尚欠本金、利息的责任，对内应由梁某某等四人另行 协商解决。

关于本案律师费用的负担问题。经查， 一审庭审中，莫某某当庭增加判令 梁某某等四人承担本案本诉及反诉产生的律师费的诉讼请求。因此， 一审法院 依法判决律师费用负担并无不当。一审法院未在判决书中列明莫某某增加该项 诉讼请求欠妥，崇左市中级人民法院予以纠正。莫某某起诉标的金额为610万 元(依据梁某某、韦某某2020年5月13日出具的借款声明)，而以尚欠借款本 金3547068.55元为基数，按照年利率6%计付利息，从2019年6月9日起至 2020年5月13日止共339天，应支付的利息为197664.04元($3547068.55 \text{元} \times 6\% \div 365 \text{天} \times 339 \text{天}$)。故梁某某等四人应承担的律师费为113569.76元 [$185000 \text{元} \times (3547068.55 \text{元} + 197664.04 \text{元}) \div 610 \text{万元}$]。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条、《最高人民法院关于 适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销广西壮族自治区扶绥县人民法院(2022)桂1421民初2882号民事判决；

二、驳回梁某某的诉讼请求。

【法官后语】

本案争议焦点梁某某等四人与莫某某的民间借贷关系是否成立，涉及莫某某是否构成职业放贷人的问题。一审法院认为，莫某某出借借款的对象均为多年认识的朋友或一起合作多年的生意伙伴，且公安机关未认定莫某某构成非法经营罪，因此莫某某不属于职业放贷人，双方之间形成的民间借贷行为有效。二审法院认为，多年来，莫某某出借借款的对象主体众多，通过向社会不特定

